57660_2024-12-04 10:34:02

民事起诉状

原告：肖德文，男，汉族，1975 年 8 月 12 日出生，住重庆市大渡口区建胜镇民胜村 4 组 156 号，邮寄地址:重庆市渝中区虎歇路 66 号总部城 G5-2-502，公民身份号码 510213197508125053，联系电话 18716381141。

被告：张小梅，女，汉族，1988 年 9 月 10 日出生，住贵州省遵义县三合镇长青村新全组，公民身份号码 522121198809100645，联系电话 13736762171。

被告：刘运科，男，汉族，1978 年 5 月 29 日出生，住贵州省湄潭县复兴镇观音阁村，公民身份号码 522128197805293515，联系电话 13736762171。

被告：重庆泰尔盾机械有限公司，住所地重庆市北部新区高新园人和街道镜泊中路 5 号 1 幢，统一社会信用代码 91500000331634243O，联系电话 13752906588。

法定代表人：张小梅，经理。

诉讼请求：

一．请求判令被告向原告归还借款 133500 元，并以 133500 元为基数自 2022 年 9 月 2 日起，按全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率计

57660_2024-12-04 10:34:02

57660_2024-12-04 10:34:02

算利息至本息付清之日止；

二．本案的诉讼费用由被告承担。

事实与理由：

被告因资金周转困难于2020年9月28日向原告借款150000元，且被告于当日向原告出具借条一份，载明借款本息合计163500元。此后，被告向原告归还借款本金80000元。

2021年8月18日，由于被告资金周转仍旧困难，原告又向被告出借50000元，被告向原告出具借条一份载明向原告借款120000元（含2020年9月28日借条尚欠的本金70000元），并约定归还时间为2022年9月1日前。

履行期限届满后，原告多次向被告催要相应款项，但被告拒不理睬，为维护原告合法权益，特向贵院起诉，望判如所请。

此致

重庆市大渡口区人民法院

具状人：肖德文

2023年 7月 11日

57660_2024-12-04 10:34:02

57660_2024-12-04 10:34:02

重庆市大渡口区人民法院

受理案件通知书

(2023)渝0104民初6134号

肖德文:

肖德文与刘华,张小梅,重庆泰尔盾机械有限公司民间借贷纠纷一案的起诉状已收到。经审查,起诉符合法定受理条件,本院决定立案审理。并将有关事项通知如下:

一、在诉讼进程中,当事人必须依法行使诉讼权利,有权行使民事诉讼法第五十二条、第五十三条、第五十四条等规定的诉讼权利,同时也必须遵守诉讼秩序,履行诉讼义务。

二、如需委托代理人代为诉讼,应向本院递交由委托人签名或盖章的授权委托书。授权委托书须记明委托事项和权限。

三、根据《最高人民法院关于人民法院在互联网公布裁判文书的规定》,本院作出的生效裁判文书将在中国裁判文书网上公布。如果你认为案件涉及个人隐私或商业秘密,申请对裁判文书中的有关内容进行技术处理或者申请不予公布的,至迟应在裁判文书送达之日起三日内以书面形式提出并说明具体理由。经本院审查认为理由正当的,可以在公布裁判文书时隐去相关内容或不予公布。

四、应在接到本通知书后七日内,凭重庆市法院缴费通知书到本院预交案件受理费3054元。

57660_2024-12-04 10:34:02

57660_2024-12-04 10:34:03

公众服务网

二〇二三年九月七日

法院开户行： 法院账号：
诉讼联络人：刘洁 联系电话：023-68533418

关于审判流程信息公开的特别告知

人民法院审判案件的流程信息将通过中国审判流程信息公开网，向参加诉讼的当事人及其法定代理人、诉讼代理人、辩护人公开，但涉及国家秘密，以及法律、司法解释规定应当保密或者限制获取的内容除外。

当事人及其法定代理人、诉讼代理人、辩护人应当配合本院采集、核对身份信息，并预留有效的手机号码。身份证件号码、律师执业证号、组织机构代码、统一社会信用代码，是登录审判流程信息查询账户时的身份验证依据；手机号码将用于接收中国审判流程信息公开网以短信形式发送的登录验证码。

自完成身份信息采集、核对后，本院开始向当事人及其法定代理人、诉讼代理人、辩护人公开审判流程信息；如果相关人员中途退出诉讼，经本院依法确认后，不再向相关人员公开审判流程信息。

中国审判流程信息公开网将通过12368短信、官方微信服务号“中国审判流程信息公开”（关注后须登录），向你推送重要审判环节的流程信息。

57660_2024-12-04 10:34:03

57660_2024-12-04 10:34:03

重庆市大渡口区人民法院

应诉通知书

(2023)渝0104民初6134号

重庆泰尔盾机械有限公司：

本院已于2023年09月07日受理原告肖德文诉你民间借贷纠纷一案。现随文发送起诉状副本，并将你公司应诉的有关事项通知如下：

一、在收到起诉状副本后十五日内向本院提出答辩状及副本1份。如不提出答辩状，不影响本院依法审理。

二、应在开庭前向本院提交你（单位）法定代表人或负责人的身份证明书。如委托律师代理诉讼，必须委托中华人民共和国的律师，并须向本院提交由法定代表人签名和加盖公章的授权委托书。授权委托书应当记明委托的事项和权限。应诉的企业、组织在中华人民共和国领域内没有住所的，如果从中华人民共和国领域外寄交或者托交法定代表人身份证明书、授权委托书，应当经所在国公证机关证明，并经我国驻该国使领馆认证，或者履行我国与该所在国订立的有关条约中规定的证明手续后，才具有效力。

三、答辩状、法定代表人或负责人身份证明书、授权委托书均应提交中文本。

四、根据最高人民法院《关于人民法院在互联网公布裁判文书的规定》，本院作出的生效裁判文书将在中国裁判文书网上公布。如果你（单位）认为案件涉及个人隐私或商业秘密，申请对裁判文书中的有关内容进行技术处理或者申请不予公布的，至迟应在裁判文书送达之日起三日内以书面形式提出并说明具体理由。经本院审查认为理由正当的，可以在公布裁判文

57660_2024-12-04 10:34:03

57660_2024-12-04 10:34:03

书时隐去相关内容或不予公布。

二〇二三年十月十三日

审判阶段诉讼联络人：　　联系电话：

公众服务网

57660_2024-12-04 10:34:03

57660_2024-12-04 10:34:04

关于审判流程信息公开的特别告知

人民法院审判案件的流程信息将通过中国审判流程信息公开网，向参加诉讼的当事人及其法定代理人、诉讼代理人、辩护人公开，但涉及国家秘密，以及法律、司法解释规定应当保密或者限制获取的内容除外。

当事人及其法定代理人、诉讼代理人、辩护人应当配合本院采集、核对身份信息，并预留有效的手机号码。身份证件号码、律师执业证号、组织机构代码、统一社会信用代码，是登录审判流程信息查询账户时的身份验证依据；手机号码将用于接收中国审判流程信息公开网以短信形式发送的登录验证码。

自完成身份信息采集、核对后，本院开始向当事人及其法定代理人、诉讼代理人、辩护人公开审判流程信息；如果相关人员中途退出诉讼，经本院依法确认后，不再向相关人员公开审判流程信息。

中国审判流程信息公开网将通过12368短信、官方微信服务号“中国审判流程信息公开”（关注后须登录），向你推送重要审判环节的流程信息。

57660_2024-12-04 10:34:04

57660_2024-12-04 10:34:04

重庆市大渡口区人民法院

应诉通知书

(2023)渝0104民初6134号

刘运科：

本院已经受理原告肖德文诉你民间借贷纠纷一案，现随文发送起诉状副本一份，并将有关应诉事项通知如下：

一、在诉讼进程中，当事人必须依法行使诉讼权利，有权行使民事诉讼法第五十二条、第五十三条、第五十四条等规定的诉讼权利，同时也必须遵守诉讼秩序，履行诉讼义务。

二、在开庭前提出答辩状(正本一份，副本1份)送交本院行政审判庭（综合审判庭）。如不按时提出答辩状，不影响本案的审理。

三、如需委托代理人代为诉讼，还应递交由委托人签名或者盖章的授权委托书。授权委托书须记明委托事项和权限。

四、根据最高人民法院《关于人民法院在互联网公布裁判文书的规定》，本院作出的生效裁判文书将在中国裁判文书网上公布。如果你认为案件涉及个人隐私或商业秘密，申请对裁判文书中的有关内容进行技术处理或者申请不予公布的，至迟应在裁判

57660_2024-12-04 10:34:04

57660_2024-12-04 10:34:04

文书送达之日起三日内以书面形式提出并说明具体理由。经本院审查认为理由正当的，可以在公布裁判文书时隐去相关内容或不予公布。

公众服务网

二〇二三年十月十三日

重庆市大渡口区人民法院

审判阶段诉讼联络人：　　联系电话：

57660_2024-12-04 10:34:04

57660_2024-12-04 10:34:04

关于审判流程信息公开的特别告知

人民法院审判案件的流程信息将通过中国审判流程信息公开网，向参加诉讼的当事人及其法定代理人、诉讼代理人、辩护人公开，但涉及国家秘密，以及法律、司法解释规定应当保密或者限制获取的内容除外。

当事人及其法定代理人、诉讼代理人、辩护人应当配合本院采集、核对身份信息，并预留有效的手机号码。身份证件号码、律师执业证号、组织机构代码、统一社会信用代码，是登录审判流程信息查询账户时的身份验证依据；手机号码将用于接收中国审判流程信息公开网以短信形式发送的登录验证码。

自完成身份信息采集、核对后，本院开始向当事人及其法定代理人、诉讼代理人、辩护人公开审判流程信息；如果相关人员中途退出诉讼，经本院依法确认后，不再向相关人员公开审判流程信息。

中国审判流程信息公开网将通过12368短信、官方微信服务号“中国审判流程信息公开”（关注后须登录），向你推送重要审判环节的流程信息。

57660_2024-12-04 10:34:04

57660_2024-12-04 10:34:04

重庆市大渡口区人民法院

应诉通知书

(2023)渝0104民初6134号

刘华：

本院已经受理原告肖德文诉你民间借贷纠纷一案，现随文发送起诉状副本一份，并将有关应诉事项通知如下：

一、在诉讼进程中，当事人必须依法行使诉讼权利，有权行使民事诉讼法第五十二条、第五十三条、第五十四条等规定的诉讼权利，同时也必须遵守诉讼秩序，履行诉讼义务。

二、在2023.9.27前提出答辩状(正本一份，副本1份)送交本院行政审判庭（综合审判庭）。如不按时提出答辩状，不影响本案的审理。

三、如需委托代理人代为诉讼，还应递交由委托人签名或者盖章的授权委托书。授权委托书须记明委托事项和权限。

四、根据最高人民法院《关于人民法院在互联网公布裁判文书的规定》，本院作出的生效裁判文书将在中国裁判文书网上公布。如果你认为案件涉及个人隐私或商业秘密，申请对裁判文书中的有关内容进行技术处理或者申请不予公布的，至迟应在裁判

57660_2024-12-04 10:34:04

57660_2024-12-04 10:34:04

文书送达之日起三日内以书面形式提出并说明具体理由。经本院审查认为理由正当的，可以在公布裁判文书时隐去相关内容或不予公布。

公众服务网

重庆市大渡口区人民法院

二〇二三年九月十一日

审判阶段诉讼联络人：　　联系电话：

57660_2024-12-04 10:34:04

57660_2024-12-04 10:34:05

关于审判流程信息公开的特别告知

人民法院审判案件的流程信息将通过中国审判流程信息公开网，向参加诉讼的当事人及其法定代理人、诉讼代理人、辩护人公开，但涉及国家秘密，以及法律、司法解释规定应当保密或者限制获取的内容除外。

当事人及其法定代理人、诉讼代理人、辩护人应当配合本院采集、核对身份信息，并预留有效的手机号码。身份证件号码、律师执业证号、组织机构代码、统一社会信用代码，是登录审判流程信息查询账户时的身份验证依据；手机号码将用于接收中国审判流程信息公开网以短信形式发送的登录验证码。

自完成身份信息采集、核对后，本院开始向当事人及其法定代理人、诉讼代理人、辩护人公开审判流程信息；如果相关人员中途退出诉讼，经本院依法确认后，不再向相关人员公开审判流程信息。

中国审判流程信息公开网将通过12368短信、官方微信服务号“中国审判流程信息公开”（关注后须登录），向你推送重要审判环节的流程信息。

57660_2024-12-04 10:34:05

57660_2024-12-04 10:34:05

重庆市大渡口区人民法院

应诉通知书

(2023)渝0104民初6134号

张小梅：

本院已经受理原告肖德文诉你民间借贷纠纷一案，现随文发送起诉状副本一份，并将有关应诉事项通知如下：

一、在诉讼进程中，当事人必须依法行使诉讼权利，有权行使民事诉讼法第五十二条、第五十三条、第五十四条等规定的诉讼权利，同时也必须遵守诉讼秩序，履行诉讼义务。

二、在2023.9.27前提出答辩状(正本一份，副本1份)送交本院行政审判庭（综合审判庭）。如不按时提出答辩状，不影响本案的审理。

三、如需委托代理人代为诉讼，还应递交由委托人签名或者盖章的授权委托书。授权委托书须记明委托事项和权限。

四、根据最高人民法院《关于人民法院在互联网公布裁判文书的规定》，本院作出的生效裁判文书将在中国裁判文书网上公布。如果你认为案件涉及个人隐私或商业秘密，申请对裁判文书中的有关内容进行技术处理或者申请不予公布的，至迟应在裁判

57660_2024-12-04 10:34:05

57660_2024-12-04 10:34:05

文书送达之日起三日内以书面形式提出并说明具体理由。经本院审查认为理由正当的，可以在公布裁判文书时隐去相关内容或不予公布。

公众服务网

重庆市大渡口区人民法院

二〇二三年九月十一日

审判阶段诉讼联络人：　　联系电话：

57660_2024-12-04 10:34:05

57660_2024-12-04 10:34:06

关于审判流程信息公开的特别告知

人民法院审判案件的流程信息将通过中国审判流程信息公开网，向参加诉讼的当事人及其法定代理人、诉讼代理人、辩护人公开，但涉及国家秘密，以及法律、司法解释规定应当保密或者限制获取的内容除外。

当事人及其法定代理人、诉讼代理人、辩护人应当配合本院采集、核对身份信息，并预留有效的手机号码。身份证件号码、律师执业证号、组织机构代码、统一社会信用代码，是登录审判流程信息查询账户时的身份验证依据；手机号码将用于接收中国审判流程信息公开网以短信形式发送的登录验证码。

自完成身份信息采集、核对后，本院开始向当事人及其法定代理人、诉讼代理人、辩护人公开审判流程信息；如果相关人员中途退出诉讼，经本院依法确认后，不再向相关人员公开审判流程信息。

中国审判流程信息公开网将通过12368短信、官方微信服务号“中国审判流程信息公开”（关注后须登录），向你推送重要审判环节的流程信息。

57660_2024-12-04 10:34:06

57660_2024-12-04 10:34:06

诉 讼 权 利 义 务 告 知 书

一、当事人的诉讼权利

1．原告有向法院提起诉讼和放弃、变更诉讼请求的权利，有申请财产保全、证据保全的权利；

2．被告针对原告的起诉，有应诉和答辩及提起反诉的权利；

3．有委托诉讼代理人参加诉讼的权利；

4．有使用本民族语言文字进行诉讼的权利；

5．审判人员、书记员、翻译人员、鉴定人、勘验人有下列情形之一的，有申请回避的权利：

（1）是本案当事人或者当事人、诉讼代理人近亲属的；

（2）与本案有利害关系的；

（3）与本案当事人、诉讼代理人有其他关系，可能影响对案件公正审理的；

6．有按规定申请延长举证期限或向法院申请调查、收集证据的权利；

7．有进行辩论，请求调解、自行和解的权利；

8．有查阅法庭笔录并要求补正的权利；

9．有在法定期限内提起上诉的权利；

57660_2024-12-04 10:34:06

57660_2024-12-04 10:34:06

10．有申请执行已经发生法律效力的判决、裁定、调解书的权利。

二、当事人的诉讼义务及责任

1．依法行使诉讼权利的义务；

2．按规定交纳诉讼费用的义务；

3．向法院提供准确的送达地址和联系方式的义务；

4．按规定期限向法院提供证据的义务；

5．按时到庭参加诉讼的义务；

6．服从法庭指挥，遵守诉讼秩序的义务；

7．履行已经发生法律效力的判决、裁定、调解书的义务。

对于不履行诉讼义务妨害民事诉讼的行为，根据情节轻重，人民法院可以分别采取训诫、罚款、拘留等强制措施；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

三、根据《最高人民法院关于人民法院在互联网公布裁判文书的规定》，本院作出的生效裁判文书将在中国裁判文书网上公布。如果认为案件涉及个人隐私或商业秘密，申请对裁判文书中的有关内容进行技术处理或者申请不予公布的，至迟应在裁判文书送达之日起三日内以书面形式提出并
说明具体理由。经本院审查认为理由正当的，可以在公布裁判

57660_2024-12-04 10:34:06

57660_2024-12-04 10:34:06

文书时隐去相关内容或不予公布。

57660_2024-12-04 10:34:06

57660_2024-12-04 10:34:06

重庆市大渡口区人民法院

举证通知书

(2023)渝0104民初6134号

重庆泰尔盾机械有限公司：

本院已受理原告肖德文与被告刘运科,张小梅,重庆泰尔盾机械有限公司民间借贷纠纷一案，根据有关法律规定，当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或反驳对方诉讼请求所依据的事实有责任提供证据加以证明；不在期限内举证的，视为放弃举证权；没有证据或证据不足以证明其主张的，由负有举证责任的当事人承担不利后果。因此，根据最高人民法院《关于民事诉讼证据的若干规定》，本院指定你方在2023.10.27前，向重庆市大渡口区人民法院行政审判庭（综合审判庭）提供支持本案诉讼请求或反驳其诉讼请求的所有相关证据。

证据应当提供原件或原物，如不能提供原件或原物的，应当提供经本院核对无异的复制件一式二份。

如你方申请证人出庭作证的，除最高人民法院《关于民事诉讼证据的若干规定》第五十六条规定的情形以外，证人必须到庭作证，申请证人出庭作证的期限须在举证期限届满十日前提出，经人民法院许可后，由你通知证人按时出庭作证，并接受质

57660_2024-12-04 10:34:06

57660_2024-12-04 10:34:06

询。证人因出庭作证支出的合理费用，由你方先行支付，由败诉方承担。

下列证据可以申请人民法院调查收集：1、国家有关部门保存的并经人民法院依职权调取的档案材料；2、涉及国家秘密、商业秘密、个人隐私的材料；3、确因客观原因不能自行收集的其它材料。当事人申请人民法院调查收集证据，不得迟于举证期限届满前七日。（申请书应当写明被调查人的姓名或单位名称、住所地、所要调查收集的证据内容、要求由人民法院调查收集证据的原因及其要证明的事实）。你的申请是否准许，由人民法院决定。

当事人依据《中华人民共和国民事诉讼法》第八十四条规定向人民法院申请保全证据的，须在举证期限届满七日前书面提出。是否同意或需当事人提供担保由人民法院决定。

当事人申请鉴定的应当在举证期限内书面提出。

当事人出庭时，须提交身份证明。离婚案件，须提交结婚证明。

重庆市大渡口区人民法院

二〇二三年十月十日

57660_2024-12-04 10:34:06

57660_2024-12-04 10:34:07

重庆市大渡口区人民法院

举证通知书

(2023)渝0104民初6134号

肖德文：

本院已受理原告肖德文与被告刘运科,张小梅,重庆泰尔盾机械有限公司民间借贷纠纷一案，根据有关法律规定，当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或反驳对方诉讼请求所依据的事实有责任提供证据加以证明；不在期限内举证的，视为放弃举证权；没有证据或证据不足以证明其主张的，由负有举证责任的当事人承担不利后果。因此，根据最高人民法院《关于民事诉讼证据的若干规定》，本院指定你方在2023.10.27前，向重庆市大渡口区人民法院行政审判庭（综合审判庭）提供支持本案诉讼请求或反驳其诉讼请求的所有相关证据。

证据应当提供原件或原物，如不能提供原件或原物的，应当提供经本院核对无异的复制件一式二份。

如你方申请证人出庭作证的，除最高人民法院《关于民事诉讼证据的若干规定》第五十六条规定的情形以外，证人必须到庭作证，申请证人出庭作证的期限须在举证期限届满十日前提出，经人民法院许可后，由你通知证人按时出庭作证，并接受质

57660_2024-12-04 10:34:07

57660_2024-12-04 10:34:07

询。证人因出庭作证支出的合理费用，由你方先行支付，由败诉方承担。

下列证据可以申请人民法院调查收集：1、国家有关部门保存的并经人民法院依职权调取的档案材料；2、涉及国家秘密、商业秘密、个人隐私的材料；3、确因客观原因不能自行收集的其它材料。当事人申请人民法院调查收集证据，不得迟于举证期限届满前七日。（申请书应当写明被调查人的姓名或单位名称、住所地、所要调查收集的证据内容、要求由人民法院调查收集证据的原因及其要证明的事实）。你的申请是否准许，由人民法院决定。

当事人依据《中华人民共和国民事诉讼法》第八十四条规定向人民法院申请保全证据的，须在举证期限届满七日前书面提出。是否同意或需当事人提供担保由人民法院决定。

当事人申请鉴定的应当在举证期限内书面提出。

当事人出庭时，须提交身份证明。离婚案件，须提交结婚证明。

重庆市大渡口区人民法院

二〇二三年十月十日

57660_2024-12-04 10:34:07

57660_2024-12-04 10:34:07

重庆市大渡口区人民法院

举证通知书

(2023)渝0104民初6134号

刘运科：

本院已受理原告肖德文与被告刘运科,张小梅,重庆泰尔盾机械有限公司民间借贷纠纷一案，根据有关法律规定，当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或反驳对方诉讼请求所依据的事实有责任提供证据加以证明；不在期限内举证的，视为放弃举证权；没有证据或证据不足以证明其主张的，由负有举证责任的当事人承担不利后果。因此，根据最高人民法院《关于民事诉讼证据的若干规定》，本院指定你方在2023.10.27前，向重庆市大渡口区人民法院行政审判庭（综合审判庭）提供支持本案诉讼请求或反驳其诉讼请求的所有相关证据。

证据应当提供原件或原物，如不能提供原件或原物的，应当提供经本院核对无异的复制件一式二份。

如你方申请证人出庭作证的，除最高人民法院《关于民事诉讼证据的若干规定》第五十六条规定的情形以外，证人必须到庭作证，申请证人出庭作证的期限须在举证期限届满十日前提出，经人民法院许可后，由你通知证人按时出庭作证，并接受质

57660_2024-12-04 10:34:07

57660_2024-12-04 10:34:08

询。证人因出庭作证支出的合理费用，由你方先行支付，由败诉方承担。

下列证据可以申请人民法院调查收集：1、国家有关部门保存的并经人民法院依职权调取的档案材料；2、涉及国家秘密、商业秘密、个人隐私的材料；3、确因客观原因不能自行收集的其它材料。当事人申请人民法院调查收集证据，不得迟于举证期限届满前七日。（申请书应当写明被调查人的姓名或单位名称、住所地、所要调查收集的证据内容、要求由人民法院调查收集证据的原因及其要证明的事实）。你的申请是否准许，由人民法院决定。

当事人依据《中华人民共和国民事诉讼法》第八十四条规定向人民法院申请保全证据的，须在举证期限届满七日前书面提出。是否同意或需当事人提供担保由人民法院决定。

当事人申请鉴定的应当在举证期限内书面提出。

当事人出庭时，须提交身份证明。离婚案件，须提交结婚证明。

重庆市大渡口区人民法院

二〇二三年十月十日

57660_2024-12-04 10:34:08

57660_2024-12-04 10:34:08

重庆市大渡口区人民法院

举证通知书

(2023)渝0104民初6134号

张小梅：

本院已受理原告肖德文与被告刘运科,张小梅,重庆泰尔盾机械有限公司民间借贷纠纷一案，根据有关法律规定，当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或反驳对方诉讼请求所依据的事实有责任提供证据加以证明；不在期限内举证的，视为放弃举证权；没有证据或证据不足以证明其主张的，由负有举证责任的当事人承担不利后果。因此，根据最高人民法院《关于民事诉讼证据的若干规定》，本院指定你方在2023.10.27前，向重庆市大渡口区人民法院行政审判庭（综合审判庭）提供支持本案诉讼请求或反驳其诉讼请求的所有相关证据。

证据应当提供原件或原物，如不能提供原件或原物的，应当提供经本院核对无异的复制件一式二份。

如你方申请证人出庭作证的，除最高人民法院《关于民事诉讼证据的若干规定》第五十六条规定的情形以外，证人必须到庭作证，申请证人出庭作证的期限须在举证期限届满十日前提出，经人民法院许可后，由你通知证人按时出庭作证，并接受质

57660_2024-12-04 10:34:08

57660_2024-12-04 10:34:08

询。证人因出庭作证支出的合理费用，由你方先行支付，由败诉方承担。

下列证据可以申请人民法院调查收集：1、国家有关部门保存的并经人民法院依职权调取的档案材料；2、涉及国家秘密、商业秘密、个人隐私的材料；3、确因客观原因不能自行收集的其它材料。当事人申请人民法院调查收集证据，不得迟于举证期限届满前七日。（申请书应当写明被调查人的姓名或单位名称、住所地、所要调查收集的证据内容、要求由人民法院调查收集证据的原因及其要证明的事实）。你的申请是否准许，由人民法院决定。

当事人依据《中华人民共和国民事诉讼法》第八十四条规定向人民法院申请保全证据的，须在举证期限届满七日前书面提出。是否同意或需当事人提供担保由人民法院决定。

当事人申请鉴定的应当在举证期限内书面提出。

当事人出庭时，须提交身份证明。离婚案件，须提交结婚证明。

重庆市大渡口区人民法院

二〇二三年十月十日

57660_2024-12-04 10:34:08

57660_2024-12-04 10:34:08

重庆市大渡口区人民法院

举证通知书

(2023)渝0104民初6134号

重庆泰尔盾机械有限公司：

本院已受理原告肖德文与被告刘华,张小梅,重庆泰尔盾机械有限公司民间借贷纠纷一案，根据有关法律规定，当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或反驳对方诉讼请求所依据的事实有责任提供证据加以证明；不在期限内举证的，视为放弃举证权；没有证据或证据不足以证明其主张的，由负有举证责任的当事人承担不利后果。因此，根据最高人民法院《关于民事诉讼证据的若干规定》，本院指定你方在2023.9.27前，向重庆市大渡口区人民法院行政审判庭（综合审判庭）提供支持本案诉讼请求或反驳其诉讼请求的所有相关证据。

证据应当提供原件或原物，如不能提供原件或原物的，应当提供经本院核对无异的复制件一式二份。

如你方申请证人出庭作证的，除最高人民法院《关于民事诉讼证据的若干规定》第五十六条规定的情形以外，证人必须到庭作证，申请证人出庭作证的期限须在举证期限届满十日前提出，经人民法院许可后，由你通知证人按时出庭作证，并接受质

57660_2024-12-04 10:34:08

57660_2024-12-04 10:34:08

询。证人因出庭作证支出的合理费用，由你方先行支付，由败诉方承担。

下列证据可以申请人民法院调查收集：1、国家有关部门保存的并经人民法院依职权调取的档案材料；2、涉及国家秘密、商业秘密、个人隐私的材料；3、确因客观原因不能自行收集的其它材料。当事人申请人民法院调查收集证据，不得迟于举证期限届满前七日。（申请书应当写明被调查人的姓名或单位名称、住所地、所要调查收集的证据内容、要求由人民法院调查收集证据的原因及其要证明的事实）。你的申请是否准许，由人民法院决定。

当事人依据《中华人民共和国民事诉讼法》第八十四条规定向人民法院申请保全证据的，须在举证期限届满七日前书面提出。是否同意或需当事人提供担保由人民法院决定。

当事人申请鉴定的应当在举证期限内书面提出。

当事人出庭时，须提交身份证明。离婚案件，须提交结婚证明。

重庆市大渡口区人民法院

二〇二三年九月十一日

57660_2024-12-04 10:34:08

57660_2024-12-04 10:34:08

重庆市大渡口区人民法院

举证通知书

(2023)渝0104民初6134号

肖德文：

本院已受理原告肖德文与被告刘华,张小梅,重庆泰尔盾机械有限公司民间借贷纠纷一案，根据有关法律规定，当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或反驳对方诉讼请求所依据的事实有责任提供证据加以证明；不在期限内举证的，视为放弃举证权；没有证据或证据不足以证明其主张的，由负有举证责任的当事人承担不利后果。因此，根据最高人民法院《关于民事诉讼证据的若干规定》，本院指定你方在2023.9.27前，向重庆市大渡口区人民法院行政审判庭（综合审判庭）提供支持本案诉讼请求或反驳其诉讼请求的所有相关证据。

证据应当提供原件或原物，如不能提供原件或原物的，应当提供经本院核对无异的复制件一式二份。

如你方申请证人出庭作证的，除最高人民法院《关于民事诉讼证据的若干规定》第五十六条规定的情形以外，证人必须到庭作证，申请证人出庭作证的期限须在举证期限届满十日前提出，经人民法院许可后，由你通知证人按时出庭作证，并接受质

57660_2024-12-04 10:34:08

57660_2024-12-04 10:34:09

询。证人因出庭作证支出的合理费用，由你方先行支付，由败诉方承担。

下列证据可以申请人民法院调查收集：1、国家有关部门保存的并经人民法院依职权调取的档案材料；2、涉及国家秘密、商业秘密、个人隐私的材料；3、确因客观原因不能自行收集的其它材料。当事人申请人民法院调查收集证据，不得迟于举证期限届满前七日。（申请书应当写明被调查人的姓名或单位名称、住所地、所要调查收集的证据内容、要求由人民法院调查收集证据的原因及其要证明的事实）。你的申请是否准许，由人民法院决定。

当事人依据《中华人民共和国民事诉讼法》第八十四条规定向人民法院申请保全证据的，须在举证期限届满七日前书面提出。是否同意或需当事人提供担保由人民法院决定。

当事人申请鉴定的应当在举证期限内书面提出。

当事人出庭时，须提交身份证明。离婚案件，须提交结婚证明。

重庆市大渡口区人民法院

二〇二三年九月十一日

57660_2024-12-04 10:34:09

57660_2024-12-04 10:34:09

重庆市大渡口区人民法院

告知审判庭组成人员通知书

(2023)渝0104民初6134号

刘运科:

本院已受理肖德文与刘运科,张小梅,重庆泰尔盾机械有限公司民间借贷纠纷一案，现将本案审判庭组成人员情况通知如下:

本案由审判员包园园适用简易程序独任审判,由书记员穆颖担任记录。

特此通知。

重庆市大渡口区人民法院

二〇二三年十月十七日

57660_2024-12-04 10:34:09

57660_2024-12-04 10:34:09

重庆市大渡口区人民法院

告知审判庭组成人员通知书

(2023)渝0104民初6134号

肖德文:

本院已受理肖德文与刘华,张小梅,重庆泰尔盾机械有限公司民间借贷纠纷一案，现将本案审判庭组成人员情况通知如下:

本案由审判员包园园适用简易程序独任审判,由书记员穆颖担任记录。特此通知。

重庆市大渡口区人民法院

二〇二三年九月十一日

57660_2024-12-04 10:34:09

57660_2024-12-04 10:34:10

重庆市大渡口区人民法院

告知审判庭组成人员通知书

(2023)渝0104民初6134号

刘华:

本院已受理肖德文与刘华,张小梅,重庆泰尔盾机械有限公司民间借贷纠纷一案，现将本案审判庭组成人员情况通知如下:

本案由审判员包园园适用简易程序独任审判,由书记员穆颖担任记录。特此通知。

重庆市大渡口区人民法院

二〇二三年九月十一日

57660_2024-12-04 10:34:10

57660_2024-12-04 10:34:10

重庆市大渡口区人民法院

告知审判庭组成人员通知书

(2023)渝0104民初6134号

张小梅:

本院已受理肖德文与刘华,张小梅,重庆泰尔盾机械有限公司民间借贷纠纷一案，现将本案审判庭组成人员情况通知如下:

本案由审判员包园园适用简易程序独任审判,由书记员穆颖担任记录。特此通知。

重庆市大渡口区人民法院

二〇二三年九月十一日

57660_2024-12-04 10:34:10

57660_2024-12-04 10:34:10

重庆市大渡口区人民法院

告知审判庭组成人员通知书

(2023)渝0104民初6134号

重庆泰尔盾机械有限公司:

本院已受理肖德文与刘华,张小梅,重庆泰尔盾机械有限公司民间借贷纠纷一案，现将本案审判庭组成人员情况通知如下:

本案由审判员包园园适用简易程序独任审判,由书记员穆颖担任记录。特此通知。

重庆市大渡口区人民法院

二〇二三年九月十一日

57660_2024-12-04 10:34:10

57660_2024-12-04 10:34:10

重庆市大渡口区人民法院
交纳诉讼费用通知书

(2023)渝0104民初6134号

肖德文：

肖德文诉（与）刘华,张小梅,重庆泰尔盾机械有限公司民间借贷纠纷一案，你（单位）向本院提起诉讼/反诉/上诉/申请。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百二十一条、《诉讼费用交纳办法》的规定，你（单位）应当预交案件受理费/申请费1527元。你（单位）应当于收到本通知书次日起七日内预交上述费用。期满仍未预交的，按撤回起诉/反诉/上诉/申请处理。

特此通知。

缴款码：500000230001339346665

手机短信交费链接：

http://www.cqfygzfw.com/wsjf/public/ssf/query/500000230001339346665

重庆市大渡口区人民法院

二〇二三年九月七日

57660_2024-12-04 10:34:10

57660_2024-12-04 10:34:10

扫码交费（建行）　　电子票夹

交费方式提示：

一、现场交纳：

当事人在受理案件的法院（含人民法庭）诉讼收费窗口使用 POS 机刷卡交纳。

二、网上交纳：

①用手机微信或支付宝 APP 扫描《交纳诉讼费用通知书》上面的网上交费二维码，打开交费页面进行交纳，网上交费二维码也可通过点击手机短信交费链接获取；②直接进入重庆法院“易诉”平台（登录网址 http://www.cqfygzfw.com/dzfy）和“易法院 APP”交费页面进行交纳；③通过“渝快办”生活缴费中“法院诉讼费”进行交纳；④通过云闪付、工、建、招、农商、华夏、农业、三峡、交通、中行、重庆银行、光大、兴业的手机应用程序进行交纳。

三、银行网点柜台交纳：（目前仅限到重庆市内的工、建、招、农商、华夏、农业、三峡、交通、中行、重庆银行、平安、光大、中信、浦发、兴业、邮储、民生、广发、浙商、哈尔滨办理，以及重庆市外的工、建、农业、中行、交通、华夏办理）

当事人需持《交纳诉讼费用通知书》，通过现金、银行卡或对公账户开户行在工、建、招、农商、华夏、农业、三峡、交通、中行、重庆银行、平安、光大、中信、浦发、兴业、邮储、民生、广发、浙商、哈尔滨的同行交纳方式，到上述银行网点柜台交纳。其中前 14 家银行支持企业网银交纳。

银行服务咨询电话：区号 023，工行 67500821；建行 63890443；招行 60363816；农商 61110314；华夏 63784520；农行 63972028；三峡 88170919；交通 65855022；中行 63889578；重庆银行 63367320；平安 63369852；光大 67498487；中信 67084024；浦发 63825496；兴业 86779853；邮储 67109301；民生 67695334；广发 63329550；浙商 88280880；哈尔滨 88867971。

注意事项：

1.在交费成功以后，如您需要《重庆市财政统一票据》，可以通过点击手机短信交

57660_2024-12-04 10:34:10

57660_2024-12-04 10:34:11

费链接或进入重庆法院“易诉”平台和“易法院APP”交费页面查看电子票据，直接下载打印。

2.判决生效后，胜诉方预交但不应负担的诉讼费用，可申请人民法院退还。

57660_2024-12-04 10:34:11

57660_2024-12-04 10:34:11

姓名 肖德文

性别 男 民族 汉

出生 1975 年 8 月 12 日

住址 重庆市大渡口区建胜镇民胜村4组156号



公民身份号码 510213197508125053

中华人民共和国

居民身份证

签发机关 重庆市公安局大渡口分局

有效期限 2023.05.08-长期

57660_2024-12-04 10:34:11

57660_2024-12-04 10:34:11

授权委托书

重庆市大渡口区人民法院

刘某、张小梅等人 与我 民间借贷纠纷

一案事项，依照法律规定，特委托重庆展瑞律师事务所律师 屈靖宽 为我 一审 的代理人。

代理权限为：

□1、一般代理；

√□2、特别授权：即代理人有权代为提起诉讼、申请财产保全、承认、变更、放弃诉讼或仲裁请求，进行和解，提起反诉或者上诉，代为申请执行异议及领取执行标的物等。

委托人：肖德文

法定代表人：

地址：

电话：

2023 年 7 月 4 日

57660_2024-12-04 10:34:11

57660_2024-12-04 10:34:11

重庆展瑞律师事务所
CHONGQING ZHAN RUI LSA

民字（2023）第129号

重庆展瑞律师事务所　函

重庆市大渡口区人民法院：

贵院受理肖德文诉张小梅、刘华、重庆泰尔盾机械有限公司借款合同纠纷一案，本所依法接受肖德文委托，指派律师屈靖雯为其一审阶段的代理人。

特此函告

重庆展瑞律师事务所

2023年7月10日

地址：重庆市渝中区虎歌路66号重庆总部城·行政领馆2区G5幢2单元5楼
电话：（023）63809088　　邮编：400042

57660_2024-12-04 10:34:11

57660_2024-12-04 10:34:11



执业机构 重庆展毫律师事务所

执业证类别 专职律师

执业证号 15001201911087[illegible]7

法律职业资格或律师资格证号 A20165001131737

发证机关 重庆市司法局

发证日期 2016年 04月 [illegible]日

持证人 [illegible]

性 别 女

身份证号 500113199312232422

律师年度考核备案

考核年度	2021年度
考核结果	称职
备案机关	专用章
备案日期	下一年度考核备案时间为2023年5月31日前

律师年度考核备案

考核年度	2022年度
考核结果	称职
备案机关	专用章
备案日期	下一年度考核备案时间为2024年5月31日前

57660_2024-12-04 10:34:11

57660_2024-12-04 10:34:11

授权委托书

重庆市大渡口区人民法院：

刘宏科、张小梅等人 我 民间借贷纠纷 一案事项，依照法律规定，特委托重庆展瑞律师事务所律师屈清雯 李翔 为我 一审阶段 的代理人。

代理权限为：

☑1、一般代理；

□2、特别授权：即代理人有权代为提起诉讼、申请财产保全、承认、变更、放弃诉讼或仲裁请求，进行和解，提起反诉或者上诉，代为申请执行异议及领取执行标的物等。

委托人：肖德文

法定代表人：

地址：

电话：

2023 年 12 月 20 日

57660_2024-12-04 10:34:11

57660_2024-12-04 10:34:12

重庆展瑞律师事务所
CHONGQING ZHAN RUI LSA

民字（2023）第376号

重庆展瑞律师事务所　函

重庆市大渡口区人民法院：

贵院受理肖德文与刘运科、张小梅等人民间借贷纠纷一案，本所依法接受肖德文委托，指派律师屈靖雯、马翔为其一审阶段的代理人。

特此函告

重庆展瑞律师事务所

2023年12月20日

地址：重庆市渝中区虎歇路66号重庆总部城·行政领馆2区G5幢2单元5楼
电话：（023）63809088　　邮编：400042

57660_2024-12-04 10:34:12

57660_2024-12-04 10:34:12

执业机构 重庆展瑞律师事务所

执业证类别 专职律师

执业证号 15001202110327059

法律职业资格
或律师资格证号 A20195001031368

发证机关 重庆市司法局

发证日期 2021 年 06月 10日



持 证 人 马翔

性 别 男

身份证号 500103199011022911

律师年度考核备案

考核年度	2021年度
考核结果	称职
备案机关	重庆市渝中区司法局 律师年度考核备案专用章
备案日期	下一年度考核备案时间为2023年5月31日前

律师年度考核备案

考核年度	2022 年度
考核结果	称职
备案机关	重庆市渝中区司法局 律师年度考核备案专用章
备案日期	下一年度考核备案时间为2024年5月31日前

57660_2024-12-04 10:34:12

57660_2024-12-04 10:34:12

姓名 张小梅

性别 女 民族 汉

出生 1988 年 9 月 10 日

住址 贵州省遵义县三合镇长青村新全组



公民身份号码 522121198809100645

姓名 刘华

性别 男 民族 汉

出生 1980 年 10月10 日

住址 浙江省乐清市白象镇三房村荷花路323号



公民身份号码 533021198010102830

中华人民共和国

居民身份证

签发机关 遵义县公安局

有效期限 2015.12.30-2035.12.30

中华人民共和国

居民身份证

签发机关 乐清市公安局

有效期限 2017.08.30 - 2037.08.30

57660_2024-12-04 10:34:12

57660_2024-12-04 10:34:12



重庆泰尔盾机械有限公司

存续(在营、开业、在册)　该企业被列入经营异常名录，点击查看详情

统一社会信用代码： 915000003316342430
注册号：
法定代表人： 张小梅
登记机关： 重庆两江新区市场监督管理局
成立日期： 2015年03月23日

免责声明
信息分享
信息打印

基础信息 | 行政许可信息 | 行政处罚信息 | 列入经营异常名录信息 | 列入严重违法失信名单（黑名单）信息 | 公告信息

营业执照信息

- **统一社会信用代码：** 915000003316342430
- **企业名称：** 重庆泰尔盾机械有限公司
- **注册号：**
- **法定代表人：** 张小梅
- **类型：** 有限责任公司(自然人独资)
- **成立日期：** 2015年03月23日
- **注册资本：** 30.000000万
- **核准日期：** 2018年12月05日
- **登记机关：** 重庆两江新区市场监督管理局
- **登记状态：** 存续(在营、开业、在册)
- **住所：** 重庆市北部新区高新园大和街道镜泊中路5号1幢
- **经营范围：** 机电产品、汽车零部件的研发、生产、销售；销售五金交电、日用百货、家用电器、娱乐用品；树脂粉末喷涂。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

提示：根据《市场主体登记管理条例》及其实施细则，按照《市场监管总局办公厅关于调整营业执照照面事项的通知》要求，国家企业信用信息公示系统将营业执照照面公示内容作相应调整，详见https://gkml.samr.gov.cn/nsjg/djzcj/202209/t20220901_349745.html

请登录后查看更多信息

57660_2024-12-04 10:34:12

57660_2024-12-04 10:34:13

姓名：张小梅　　身份证号：522121198809100645　　查询

姓名：	张小梅	身份证号：	522121198809100645	出生日期：	19880910
性别：	女性	民族：	汉族	籍贯省市县：	无
地址：	三合镇长青社区新全组				
服务处所：	无				

重庆市大渡口区人民法院 档案复印件 2024-12-4

57660_2024-12-04 10:34:13

57660_2024-12-04 10:34:13

案件管理系统

重庆市大渡口区人民法院

公民身份信息查询

关闭全部

审限，(2023)渝0104行初74号 剩余6天　(2023)渝0104民初4617号 剩余7天

姓名：刘运科　　身份证号：522128197805293515　查询

姓名：	刘运科	身份证号：	522128197805293515	出生日期：	19780529
性别：	男性	民族：	汉族	籍贯省市县：	无
地址：	复兴镇观音阁村永联组239号				



重庆市大渡口区人民法院 档案复印件 2024-12-4

57660_2024-12-04 10:34:13

57660_2024-12-04 10:34:13

证据目录

肖德文诉张小梅、刘运科、重庆泰尔盾机械有限公司

民间借贷纠纷一案

序号	证据名称	证明内容	页数
1	2020 年 9 月 28 日借款	证明借款金额及还款时间	1
2	银行流水	证明原告完成转款	2
3	2021 年 8 月 18 日	证明借款金额及还款时间	3

提 交 人：肖德文

提交时间：2023 年 12 月 18 日

57660_2024-12-04 10:34:13

57660_2024-12-04 10:34:14

借条

泰尔盾机械有限公司.法人张小梅.身份证〈522131198809100645〉与丈夫刘华.身份证〈533021198010102830〉共同向肖德文身份证〈510213197508125053〉借现金.〈15万〉大写〈壹拾伍万元整〉作泰尔盾机械有限公司周转资金。此款还款时间为.2020年11月1日应还34500元.12月1日应还33600元.2021年应此1月1日应还32700元.2月1日应还31800元.3月1日应还30900.全部付清.分为5次.共163500元人民币.大写〈壹拾陆万叁仟伍佰元〉.

借款人 张小梅 522121198809100645

刘华 533021198010102830

重庆泰尔盾机械有限公司 500114041937

2020年月28日

57660_2024-12-04 10:34:14

57660_2024-12-04 10:34:14

姓名 张小梅

性别 女 民族 汉

出生 1988 年 9 月 10 日

住址 贵州省遵义县三合镇长青村新全组



公民身份号码 522121198809100645

姓名 刘华

性别 男 民族 汉

出生 1980 年 10月10 日

住址 浙江省乐清市白象镇三房村荷花路323号



公民身份号码 533021198010102830

中华人民共和国

居民身份证

签发机关 遵义县公安局

有效期限 2015.12.30-2035.12.30

中华人民共和国

居民身份证

签发机关 乐清市公安局

有效期限 2017.08.30 - 2037.08.30

57660_2024-12-04 10:34:14

7660_2024-12-04 10:34:14

借条

今借到肖德文现金. 120000元 大写壹拾贰万元整

借款人. 刘琴〔330211********2380〕此款借用周转资金，归还时间. 2022年7月1日. 之前.

借款人 刘琴.

2021年. 8月18日

重庆市大渡口区人民法院 档案复印件 2024-12-4

7660_2024-12-04 10:34:14

57660_2024-12-04 10:34:14

银行卡/活期存折交易明细清单

账号：6228480178066547170　　户名：肖锦文　　序号：000　　币种：人民币　　钞汇标志：钞

起止日期：20200928-20200928　　打印机构：310708　　打印时间：2023-06-28 09:11:21

本页支出笔数合计：-150000.00　　本页支出笔数：1　　本页收入笔数：0　　本页收入笔数合计：0.00

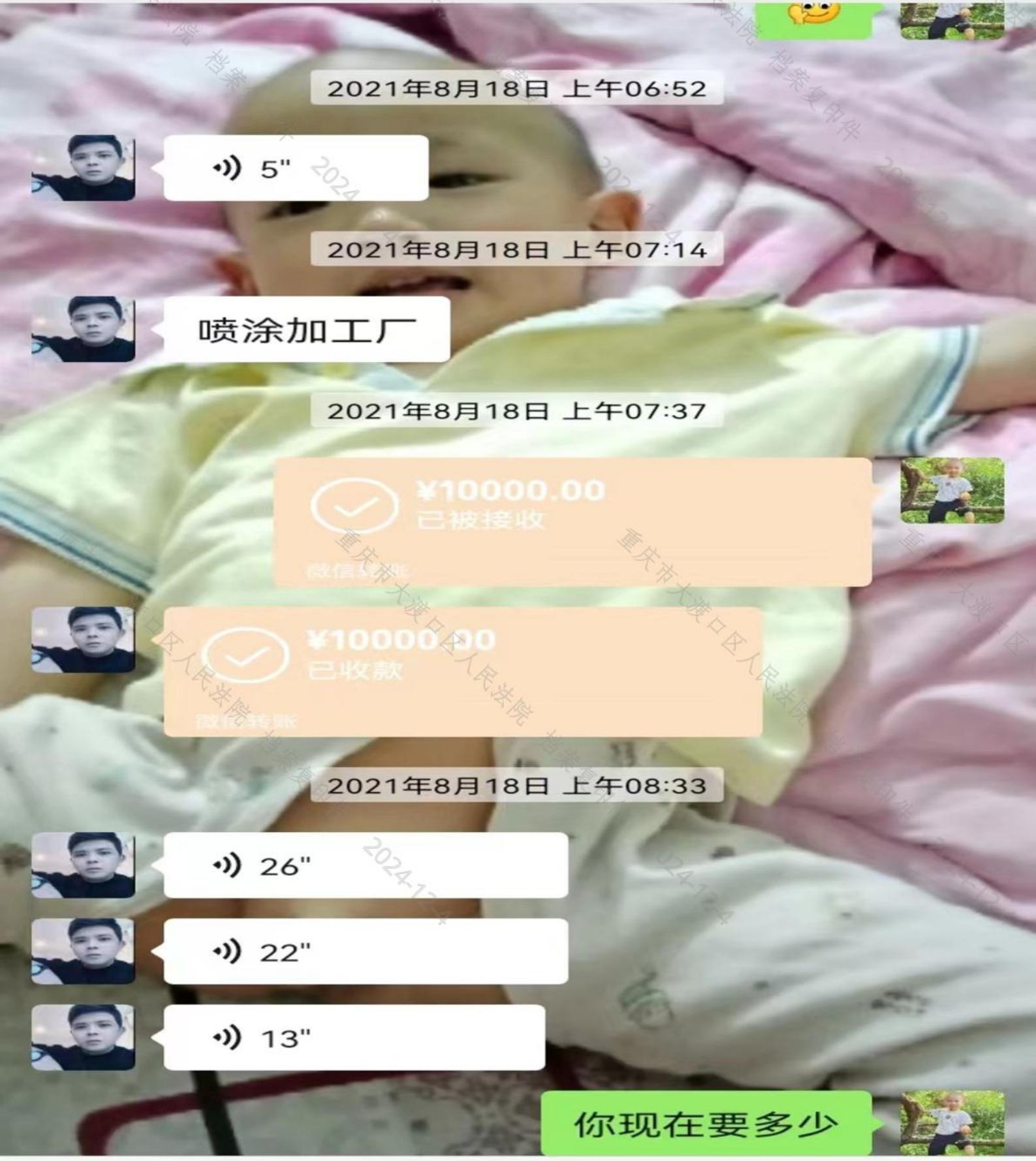
日期时间	自定号 对方账号及名/附言	摘要	交易金额	本次余额	交易网点	渠道
20200928 131957	38081037 622203310003140185I张小梅	跨行转	-150000.00	180395.70	190067	MBNK

打印渠道：NISP超级柜台　　第1页/共1页

重庆市大渡口区人民法院 档案复印件 2024-12-4

57660_2024-12-04 10:34:14

57660_2024-12-04 10:34:14



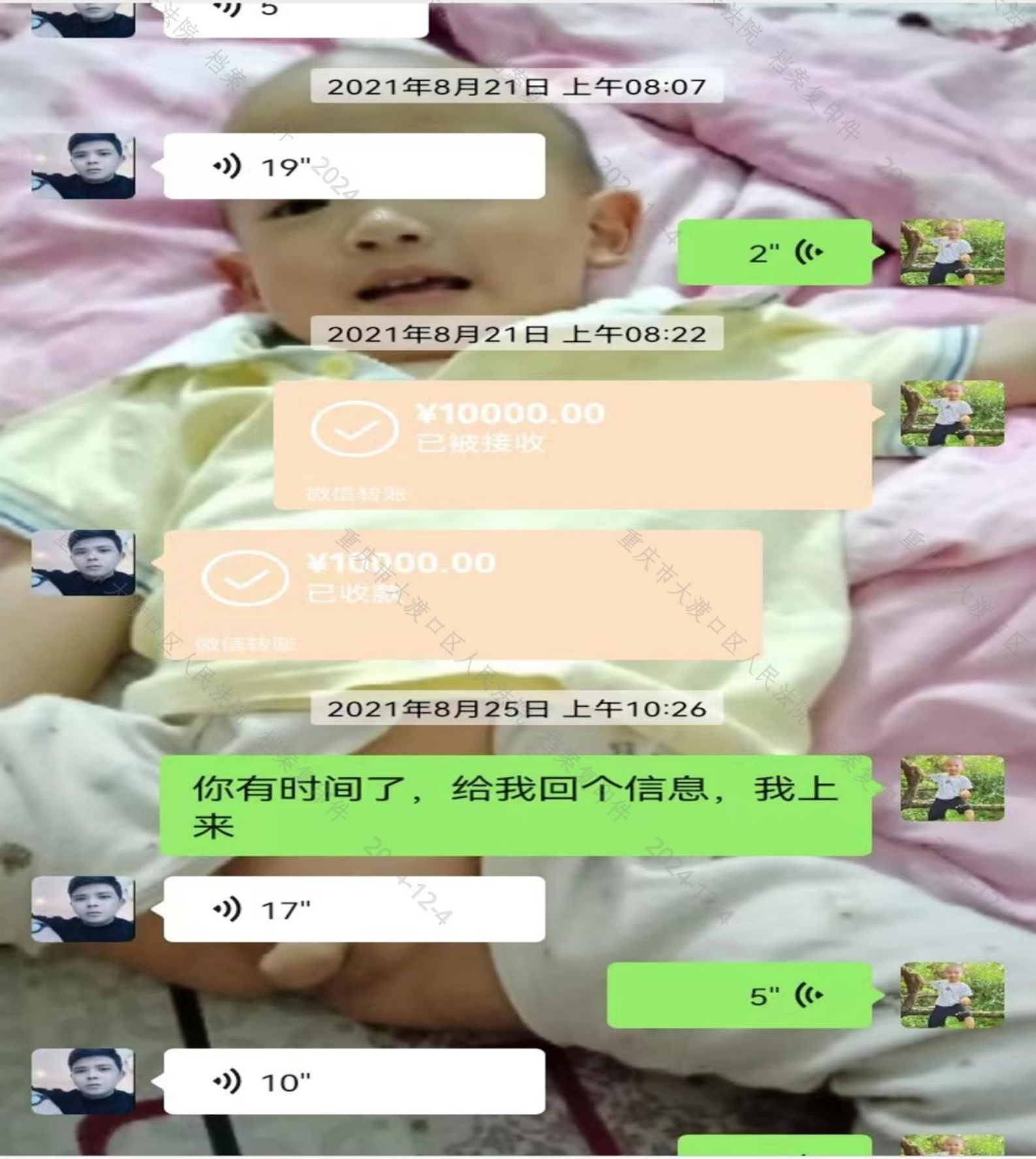
57660_2024-12-04 10:34:14

57660_2024-12-04 10:34:14



57660_2024-12-04 10:34:14

57660_2024-12-04 10:34:15



57660_2024-12-04 10:34:15

57660_20



57660_20

57660_20

[redacted]

重庆农村商业银行
CHONGQING RURAL COMMERCIAL BANK

交易成功

转账金额(元)

4000.00

重庆农村商业银行	重庆农村商业银行
肖德文	**张小梅**
借记卡(2844)	6214651037223269
汇款日期	2021-09-16 07:52:54
交易流水号	755697711374299136
用途	转账

[redacted]

57660_20

57660_2024-12-04 10:34:15

情况说明

肖德文与张小梅、刘运科、重庆泰尔盾机械有限公司民间借贷纠纷，肖德文分别于2021年8月18日上午7：37转账给刘运科10000元、2021年8月18日上午8：33转账给刘运科5000元、2021年8月21日上午8：22转账给刘运科10000元、2021年9月13日下午15：15转账给刘运科1000元、2021年9月16日上午7：52转账给张小梅4000元，合计转款30000元人民币，实际给付了20000元人民币现金，在开庭过程中双方对该部分借款五万元的金额没有异议。由于时间过于久远，双方都记忆模糊，致使金额出现些许出入，但不影响发生的客观事实，特此说明。

说明人：肖德文

2024年1月3日

57660_2024-12-04 10:34:15

57660_2024-12-04 10:34:16

重庆市大渡口区人民法院

传票

案　　号	(2023)渝0104民初6134号
案　　由	民间借贷纠纷
被传唤人	肖德文
送达地址	重庆市渝中区虎歇路66号总部城G5-2-502
传唤事由	开庭审理
应到时间	2023年10月27日09时30分
应到场所	第十二审判庭

注意事项：

1．被传唤人必须准时到达应到场所。

2．原告收到本传票后无正当理由拒不到庭，人民法院可以按撤诉处理；被告收到本传票后无正当理由拒不到庭，人民法院可以根据原告的诉讼请求及双方已经提交给法庭的证据材料缺席判决。

3．适用简易程序审理的民事案件可以当庭宣判。当庭宣判的，人民法院可以当庭送达裁判文书；当庭不能送达的，人民法院将告知当事人领取裁判文书的时间和地点，逾期不来领取的，不影响上诉期间的计算。

审理阶段诉讼联络人：　　联系电话：02368906377

审　判　员　包园园

二〇二三年十月十日

书　记　员　穆　颖

57660_2024-12-04 10:34:16

57660_2024-12-04 10:34:16

重庆市大渡口区人民法院

传票

案　　号	(2023)渝0104民初6134号
案　　由	民间借贷纠纷
被传唤人	刘运科
送达地址	浙江省乐清市白象镇三房村荷花路323号
传唤事由	开庭审理
应到时间	2023年10月27日09时30分
应到场所	第十二审判庭

注意事项：

1．被传唤人必须准时到达应到场所。

2．原告收到本传票后无正当理由拒不到庭，人民法院可以按撤诉处理；被告收到本传票后无正当理由拒不到庭，人民法院可以根据原告的诉讼请求及双方已经提交给法庭的证据材料缺席判决。

3．适用简易程序审理的民事案件可以当庭宣判。当庭宣判的，人民法院可以当庭送达裁判文书；当庭不能送达的，人民法院将告知当事人领取裁判文书的时间和地点，逾期不来领取的，不影响上诉期间的计算。

审理阶段诉讼联络人：　　联系电话：02368906377

审　判　员　包园园

二〇二三年十月十日

书　记　员　穆　颖

57660_2024-12-04 10:34:16

57660_2024-12-04 10:34:16

重庆市大渡口区人民法院

传票

案　　号	(2023)渝0104民初6134号
案　　由	民间借贷纠纷
被传唤人	张小梅
送达地址	贵州省遵义县三合镇长青村新全组
传唤事由	开庭审理
应到时间	2023年10月27日09时30分
应到场所	第十二审判庭

注意事项：

1．被传唤人必须准时到达应到场所。

2．原告收到本传票后无正当理由拒不到庭，人民法院可以按撤诉处理；被告收到本传票后无正当理由拒不到庭，人民法院可以根据原告的诉讼请求及双方已经提交给法庭的证据材料缺席判决。

3．适用简易程序审理的民事案件可以当庭宣判。当庭宣判的，人民法院可以当庭送达裁判文书；当庭不能送达的，人民法院将告知当事人领取裁判文书的时间和地点，逾期不来领取的，不影响上诉期间的计算。

审理阶段诉讼联络人：　　联系电话：02368906377

审　判　员　包园园

二〇二三年十月十日

书　记　员　穆　颖

57660_2024-12-04 10:34:16

57660_2024-12-04 10:34:16

重庆市大渡口区人民法院

传票

案　　号	(2023)渝0104民初6134号
案　　由	民间借贷纠纷
被传唤人	重庆泰尔盾机械有限公司
送达地址	重庆市北部新区高新园人和街道镜泊中路5号1幢
传唤事由	开庭审理
应到时间	2023年10月27日09时30分
应到场所	第十二审判庭

注意事项：

1．被传唤人必须准时到达应到场所。

2．原告收到本传票后无正当理由拒不到庭，人民法院可以按撤诉处理；被告收到本传票后无正当理由拒不到庭，人民法院可以根据原告的诉讼请求及双方已经提交给法庭的证据材料缺席判决。

3．适用简易程序审理的民事案件可以当庭宣判。当庭宣判的，人民法院可以当庭送达裁判文书；当庭不能送达的，人民法院将告知当事人领取裁判文书的时间和地点，逾期不来领取的，不影响上诉期间的计算。

审理阶段诉讼联络人：　　联系电话：02368906377

重庆市大渡口区人民法院

审　判　员　包园园

二〇二三年十月十日

书　记　员　穆　颖

57660_2024-12-04 10:34:16

57660_2024-12-04 10:34:17

重庆市大渡口区人民法院

传票

案　　号	(2023)渝0104民初6134号
案　　由	民间借贷纠纷
被传唤人	重庆泰尔盾机械有限公司
送达地址	重庆市北部新区高新园人和街道镜泊中路5号1幢
传唤事由	开庭审理
应到时间	2023年12月25日09时30分
应到场所	第十一审判庭

注意事项：

1．被传唤人必须准时到达应到场所。

2．原告收到本传票后无正当理由拒不到庭，人民法院可以按撤诉处理；被告收到本传票后无正当理由拒不到庭，人民法院可以根据原告的诉讼请求及双方已经提交给法庭的证据材料缺席判决。

3．适用简易程序审理的民事案件可以当庭宣判。当庭宣判的，人民法院可以当庭送达裁判文书；当庭不能送达的，人民法院将告知当事人领取裁判文书的时间和地点，逾期不来领取的，不影响上诉期间的计算。

审理阶段诉讼联络人：　　联系电话：02368906377

审　判　长　包园园

人民陪审员　唐　红

人民陪审员　刘茂华

二〇二三年十二月十八日

书　记　员　穆　颖

57660_2024-12-04 10:34:17

57660_2024-12-04 10:34:17

重庆市大渡口区人民法院

传票

案　　号	(2023)渝0104民初6134号
案　　由	民间借贷纠纷
被传唤人	张小梅
送达地址	贵州省遵义县三合镇长青村新全组
传唤事由	开庭审理
应到时间	2023年12月25日09时30分
应到场所	第十一审判庭

注意事项：

1．被传唤人必须准时到达应到场所。

2．原告收到本传票后无正当理由拒不到庭，人民法院可以按撤诉处理；被告收到本传票后无正当理由拒不到庭，人民法院可以根据原告的诉讼请求及双方已经提交给法庭的证据材料缺席判决。

3．适用简易程序审理的民事案件可以当庭宣判。当庭宣判的，人民法院可以当庭送达裁判文书；当庭不能送达的，人民法院将告知当事人领取裁判文书的时间和地点，逾期不来领取的，不影响上诉期间的计算。

审理阶段诉讼联络人：　　联系电话：02368906377

审　判　长　包园园

人民陪审员　唐　红

人民陪审员　刘茂华

二〇二三年十二月十八日

书　记　员　穆　颖

57660_2024-12-04 10:34:17

57660_2024-12-04 10:34:17

重庆市大渡口区人民法院

传票

案　　号	(2023)渝0104民初6134号
案　　由	民间借贷纠纷
被传唤人	肖德文
送达地址	重庆市渝中区虎歇路66号总部城G5-2-502
传唤事由	开庭审理
应到时间	2023年12月25日09时30分
应到场所	第十一审判庭

注意事项：

1．被传唤人必须准时到达应到场所。

2．原告收到本传票后无正当理由拒不到庭，人民法院可以按撤诉处理；被告收到本传票后无正当理由拒不到庭，人民法院可以根据原告的诉讼请求及双方已经提交给法庭的证据材料缺席判决。

3．适用简易程序审理的民事案件可以当庭宣判。当庭宣判的，人民法院可以当庭送达裁判文书；当庭不能送达的，人民法院将告知当事人领取裁判文书的时间和地点，逾期不来领取的，不影响上诉期间的计算。

审理阶段诉讼联络人：　　联系电话：02368906377

审　判　长　包园园

人民陪审员　唐　红

人民陪审员　刘茂华

二〇二三年十二月十八日

书　记　员　穆　颖

57660_2024-12-04 10:34:17

57660_2024-12-04 10:34:17

重庆市大渡口区人民法院

公告

(2023)渝0104民初6134号

本院定于2023年12月25日09时30分在第十一审判庭公开开庭审理原告肖德文与被告刘运科,张小梅,重庆泰尔盾机械有限公司民间借贷纠纷一案。

特此公告。

二〇二三年十二月十八日

57660_2024-12-04 10:34:17

57660_2024-12-04 10:34:17

重庆市大渡口区人民法院

民事审判笔录

（缺席）

案　由：民间借贷纠纷

案　号：（2023）渝0104民初6134号

开庭时间：2023年12月25日9时57分

开庭地点：本院十一法庭　　第一次开庭

审 判 长：包园园

人民陪审员：刘茂华

人民陪审员：唐红

书 记 员：穆 颖

书记员：1、请当事人及诉讼代理人入庭；

2、现在宣布法庭纪律：诉讼参与人应当遵守法庭规则，维护法庭秩序，不得喧哗、吵闹；发言、陈述和辩论，须经审判长（审判员）许可。旁听人员不得录音、录像和摄影；不得随意走动和进入审判区；不得发言、提问；不得鼓掌、喧哗、哄闹和实施其他妨碍审判活动进行的行为。否则，将视情节受到警告、训诫、没收录音、录像、摄影器材、责令退出法庭，直至罚款、拘留的处罚。

3、全体起立，请审判员入庭。

4、报告审判员，今天到庭的诉讼参加人有：原告肖德文的委托诉讼代理人马翔；被告2刘运科；被告张小梅、重庆泰尔盾机械有限公司未到庭。

注：（1）审判笔录经审判员审阅后，由审判员和书记员签名。

（2）法庭笔录中的证人证言部份，应当当庭宣读或者交给证人阅读。证人在承认没有错误后，应当签名或者盖章。

（3）法庭笔录应当交给当事人阅读或者向其宣读。当事人认为记载有遗漏或者差错的，可以请求补正或者补充。当事人承认没有错误后，应当签名或者盖章。

审：现在开庭，原告向法庭报告自己的身份情况及委托代理人的代理权限。

原告：肖德文，男，汉族，1975年8月12日生，住重庆市大渡口区建胜镇民胜村4组156号，公民身份号码510213197508125053。

57660_2024-12-04 10:34:17

57660_2024-12-04 10:34:17

委托诉讼代理人：屈靖雯，重庆展瑞律师事务所律师，一般代理。

委托诉讼代理人：马翔，重庆展瑞律师事务所律师，一般代理。

审：被告向法庭报告自己的身份情况及委托代理人的代理权限。

被告 2：刘运科，男，汉族，1980 年 10 月 10 日生，现住浙江省丽水县莲都区，公民身份号码 522128197805293515。

审：鉴于其余被告经本院合法传唤，无正当理由拒不到庭参加诉讼，现原告向法庭报告被告的身份情况。

被告（缺席）：被告 1 张小梅，女，汉族，住贵州省遵义市三合镇长青村新全组，公民身份号码 522121198809100645.

被告 3:重庆泰尔盾机械有限公司，住所地重庆市北区新区高新园人和街道镜泊中路 5 号 1 幢，统一社会信用代码 915000003316342430。

法定代表人：张小梅。

审：原告方对被告方出庭人员身份有无异议？

原：无异议。

审：被告 2 方对原告方出庭人员身份有无异议？

被 2：无异议。

审：原、被告对对方出庭人员的身份均无异议，本庭予以确认，今天到庭的当事人及其代理人符合法律规定，可以参加本案诉讼。

重庆市大渡口区人民法院综合审判庭，根据《中华人民共和国民事诉讼法》第 137 条、147 条的规定，对原告肖德文诉被告刘运科；被告张小梅、重庆泰尔盾机械有限公司民间借贷纠纷一案公开缺席开庭审理。

根据《中华人民共和国民事诉讼法》第 40 条的规定，本案由审判员包园园担任审判长，与刘茂华、唐红组成合议庭，适用普通程序，由书记员穆颖记录。

根据《中华人民共和国民事诉讼法》第 52 条、53 条、54 条、67 条、68 条、113 条的规定，当事人享有以下诉讼权利义务：1、有权委托代理人，提出回避申请，收集、提供证据，进行辩论，请求调解，提起上诉，申请执行；可以查阅本案有关材料，复制本案有关材料和法律文书；2、双方当事人可以自行和解；3、原告可以许诺或者变更诉讼请求，被告可以承认或反驳诉讼请求，有权提起反诉；4、当事人对提出的主张有责任提供证据；5、当事人及其他诉讼参与人应当遵守法庭规则；6、当事人应当履行生效法律文书所确定的义务。

57660_2024-12-04 10:34:17

57660_2024-12-04 10:34:18

根据《中华人民共和国民事诉讼法》第47条的规定，当事人对审判人员、书记员有下列情形之一的，有权口头或书面申请回避：1、是本案当事人或当事人的近亲属；2、与本案有利害关系；3、与本案当事人有其他关系，可能影响案件公正审理的。

根据《中华人民共和国民事诉讼法》第48条的规定，当事人提出回避申请，应当说明理由，在案件开始审理时提出。回避如在案件开始审理后知道的，也可以在法庭辩论终结前提出。

为了保障各方当事人充分行使诉讼权利，依法履行法定职责，彰显司法程序公正，实现司法实体公正，本庭特向各方当事人释明以下事项：第一，本院已经建立法院内部人员和外部人员干预过问案件处理、法院工作人员与当事人及律师等利害关系人不当接触交往的记录、曝光和责任追究制度，并将干预过问案件及不当接触交往等行为记录在案、存入正卷，同时向其他当事人公开，且作为其承担不利后果的因素考虑，并视情形追究请托者和被请托者的法律责任。第二，本庭要求诉讼各方必须遵循诚信诉讼义务，保证所提交证据和发表意见的客观真实性。

审：原告是否清楚自己享有的诉讼权利和所承担的诉讼义务？是否申请回避？

原：清楚，不申请。

审：被告是否清楚自己享有的诉讼权利和所承担的诉讼义务？是否申请回避？

被2：清楚，不申请。

为了保障各方当事人充分行使诉讼权利，依法履行法定职责，彰显司法程序公正，实现司法实体公正，本庭特向各方当事人释明以下事项：第一，本院已经建立法院内部人员和外部人员干预过问案件处理、法院工作人员与当事人及律师等利害关系人不当接触交往的记录、曝光和责任追究制度，并将干预过问案件及不当接触交往等行为记录在案、存入正卷，同时向其他当事人公开，且作为其承担不利后果的因素考虑，并视情形追究请托者和被请托者的法律责任。第二，本庭要求诉讼各方必须遵循诚信诉讼义务，保证所提交证据和发表意见的客观真实性。

审：双方是否听清？

原代：听清楚了。

被2：听清楚了。

审：现在开始法庭调查。

审：被告方是否收到起诉状副本。

被2：收到。

57660_2024-12-04 10:34:18

57660_2024-12-04 10:34:18

审：原告向法庭陈述诉讼请求，事实及理由。

原代：诉讼请求事实和理由与书面诉状一致。

审：原告明确下本金和利息？

原代：本息一共 133500 元，我们要求按这个金额为基数继续往后计算利息。

审：被告答辩？

被 2：我欠款本金是 120000 元。

审：另外两被告未到庭应诉，也未提供书面答辩，视其对答辩权利的放弃。

审：下面由原告方围绕诉讼请求向法庭举证。

原代：1、2020.9.28 借条（原件）、2021.8.18 借条（原件）、转款记录、聊天记录，微信转 25000 元，15000 元是现金，证明被告产生了借款，有这个借款事实，原告确实出借了相应款项，原告已经完成了借款行为。

审：被告质证？

被 2：没什么意见。

审：被告刘运科，2020.9.28 你与张小梅一起出了一张金额为 15 万元的借条，借条上载明的“刘华，公民身份号码为 533021198010102830”是否就是你本人？

被 2：是的。

审：你准确的姓名为刘运科，公民身份号码为 522128197805293515？

被 2：是的。

审：2021.8.18 是不是你自己一人向原告出具了一张 12 万元的借条？

被 2：应该是，但是我记不住时间了。

审：第二次借的 50000 元时有 25000 元是微信转账，另外 1.5 万是给的现金？

被 2：是的。

审：被告有无证据举示？

被 2：无。

审：下面法庭询问原告几个问题。

审：你与张小梅关系？

被 2：之前是男女朋友关系，现在没有关系。

审：泰尔盾公司有没有经营、有没有注销？

被 2：没有经营了，也没有注销。

审：你跟张小梅还有没有联系，有没有她联系方式？

57660_2024-12-04 10:34:18

57660_2024-12-04 10:34:18

被：没有。

审：利息当时是如何约定的？

被 2：当时说的是合伙，没有约定利息。

审：被告，除了还款 8 万元本金，还有没有还其他款？

被 2：没有。

审：原告主张泰尔盾公司承担责任的依据？

原代：泰尔盾有盖章，我们认为泰尔盾公司是共同借款人。事实上张小梅也是泰尔盾的法人。

审：刘运科，你是泰尔盾公司的什么人？

被 2：我之前跟张小梅是男女朋友关系，张小梅是公司的法人，我跟她一起经营该厂，我是泰尔盾公司的实际经营者。

审：原、被告是否还有补充？

原代：无。

被 2：无。

审：其余被告未到庭应诉，视为对自己举证、质证权利的放弃，本院对原告举示的证据及陈述，结合庭审查清的事实庭后综合予以确认和采信。

审：法庭调查结束。下面进行法庭辩论，原告方发表辩论意见。

原：请求支持原告的事实请求。

审：被告方发表辩论意见。

被 2：无。

审：其余被告经本院合法传唤，无正当理由未到庭参加诉讼，本庭视其放弃辩论的权利。

审：法庭辩论结束双方当事人作最后陈述。

原：请求法院支持原告的诉讼请求。

被 2：欠的钱我是要还的，希望原告给我时间。

审：通过庭审听取了原告方意见，审查了相关证据，庭后形成判决后定期宣判。宣判时间、地点另行通知，阅笔录后签字，休庭。

57660_2024-12-04 10:34:18

57660_2024-12-04 10:34:18

审判组织成员： 刘发华 唐红

书记员： 程颖

原告： 马某

被告： 陈某

2023 年 12 月 25 日　10 时 33 分

57660_2024-12-04 10:34:18

57660_2024-12-04 10:34:19

重庆市大渡口区人民法院

民事判决书

(2023)渝0104民初6134号

原告：肖德文，男，1975年8月12日出生，汉族，住重庆市大渡口区建胜镇民胜村4组156号，公民身份号码510213197508125053。

委托诉讼代理人：屈靖雯，重庆展瑞律师事务所律师。

委托诉讼代理人：马翔，重庆展瑞律师事务所律师。

被告：刘运科，男，1978年5月29日出生，汉族，住贵州省湄潭县复兴镇观音阁村永联组239号，公民身份号码522128197805293515。

被告：张小梅，女，1988年9月10日出生，汉族，住贵州省遵义市播州区三合镇长青村新全组，公民身份号码522121198809100645。

被告：重庆泰尔盾机械有限公司，住所地重庆市北部新区高新园人和街道镜泊中路5号1幢，统一社会信用代码915000003316342430。

法定代表人：张小梅，该公司执行董事兼经理。

57660_2024-12-04 10:34:19

57660_2024-12-04 10:34:19

原告肖德文与被告刘运科、张小梅、重庆泰尔盾机械有限公司（以下简称“泰尔盾公司”）民间借贷纠纷一案，本院于2023年9月7日立案后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告肖德文的委托诉讼代理人马翔、被告刘运科到庭参加诉讼。被告张小梅、泰尔盾公司经传票传唤，无正当理由未到庭参加诉讼，本院依法缺席审理。本案现已审理终结。

原告肖德文向本院提出诉讼请求：1. 判令被告向原告归还借款133,500元，并以133,500元为基数自2022年9月2日起，按全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率计算利息至本息付清之日止；2. 本案诉讼费由被告承担。事实和理由：被告因资金周转困难于2020年9月28日向原告借款150,000元，且被告于当日向原告出具借条一份，载明借款本息合计163,500元。此后，被告向原告归还借款本金80,000元。2021年8月18日，由于被告资金周转仍旧困难，原告又向被告出借50,000元，被告向原告出具借条一份载明向原告借款120,000元（含2020年9月28日借条尚欠的本金70,000元），并约定归还时间为2022年9月1日前。履行期限届满后，原告多次向被告催要相应款项，但被告拒不理睬。原告为维护自身合法权益，特诉至法院。

被告刘运科辩称，出具两张借条属实，但欠款本金是120,000元。

被告张小梅、泰尔盾公司未到庭应诉，亦未提交书面答辩意见。

57660_2024-12-04 10:34:19

57660_2024-12-04 10:34:19

本院经审理认定事实如下：2020年9月28日，被告泰尔盾公司、张小梅、刘运科作为共同借款人，向原告肖德文出具《借条》载明，泰尔盾公司、法人张小梅与刘华（身份证号：533021198010102830）共同向肖德文借现金15万元作泰尔盾公司周转资金。此款还款时间为2020年11月1日应还34,500元，12月1日应还33,600元，2021年1月1日应还32,700元，2月1日应还31,800元，3月1日应还30,900元，全部付清分为5次，共163,500元。被告刘运科、张小梅在借条上签字并捺手印，被告泰尔盾公司在借条上加盖公章。同日，原告肖德文向被告张小梅银行卡转账支付150,000元。之后，被告刘运科偿还原告肖德文借款本金80,000元。

2021年8月18日至2021年9月16日，原告肖德文又向被告刘运科出借50,000元。刘运科以刘华的名义向肖德文出具《借条》载明，今借到肖德文人民币现金120,000元。借款人刘华（533021198010102830），此款借用周转资金，归还时间2022年9月1日之前。被告刘运科在借款人处签名“刘华”并捺手印。

另查明，被告刘运科已向原告肖德文归还借款本金80,000元，2021年8月18日被告刘运科向原告肖德文出具的《借条》中的120,000元借款本金包含2020年9月28日的借条中欠付的借款本金150000-80000=70,000元。

庭审中被告刘运科自认，其以刘华（身份证号：533021198010102830）的身份向原告肖德文出具案涉两份借条。

上述事实，有当事人陈述、借条、微信聊天记录、银行卡交

57660_2024-12-04 10:34:19

57660_2024-12-04 10:34:19

易明细清单等相关证据在卷为凭，并经当庭质证，足以认定。

本院认为，合法有效的借贷关系受法律保护，借款人应当按照约定的期限归还借款。本案涉及两笔借款，但两次借款主体不同。2020年9月28日，泰尔盾公司、张小梅、刘运科作为共同借款人向原告肖德文出具《借条》，该借条记载有借款时间、借款金额、还款方式等信息，由此可以证明原告肖德文向泰尔盾公司、张小梅、刘运科出借款项的事实。现约定的借款期限届满，三被告未及时足额还款，截至原告起诉之日，三被告尚欠原告借款本金70,000元，三被告应予返还，对此本院予以确认。关于《借条》中约定利息为13,500元，该利息标准过高，本院依法调整为按照合同成立时一年期贷款市场报价利率四倍计算，借款期间利息为9,746元，超出部分不予支持。原告肖德文主张逾期利息按照全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率计算，该标准未超出司法保护上限，本院依法予以支持，故被告泰尔盾公司、张小梅、刘运科应以未还借款本金70,000元为基数，自2022年9月2日起，按照全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率支付原告逾期利息至实际付清之日止。

之后，被告刘运科再次向原告肖德文借款50,000元，原告肖德文履行了出借义务，原告肖德文与被告刘运科之间的就该50,000元的借贷关系成立。约定的还款期限已经届满，被告刘运科应当返还借款50,000元，并应以未还本金50000元为基数，自逾期之日（2022年9月2日）起，按照全国银行间同业拆借

57660_2024-12-04 10:34:19

57660_2024-12-04 10:34:19

中心公布的一年期贷款市场报价利率支付原告逾期利息至实际付清之日止。另外，该50,000元借款被告张小梅及泰尔盾公司并未作为共同借款人或担保人签字确认，故对该部分款项原告要求被告张小梅、泰尔盾公司承担还款责任，没有法律和事实依据，本院不予支持。

综上，依照《中华人民共和国民法典》第五百七十七条、第六百六十七条、第六百七十五条、第六百七十六条，《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第二十八条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条、第一百四十七条规定，判决如下：

一、刘运科、张小梅、重庆泰尔盾机械有限公司于本判决生效之日起十日内偿还肖德文借款本金70,000元及利息9,746元，并支付2022年9月2日起至付清之日止的逾期利息（以本金70,000元为基数，按照全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率计算）；

二、刘运科于本判决生效之日起十日内支付肖德文借款本金50,000元及逾期利息（以本金50000元为基数，自2022年9月2日起，按照全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率计算至付清之日止）；

三、驳回肖德文的其他诉讼请求。

如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。

57660_2024-12-04 10:34:19

57660_2024-12-04 10:34:20

案件受理费3,054元，由被告刘运科、张小梅、重庆泰尔盾机械有限公司共同负担1,550元，刘运科单独负担1,504元。公告费560元，由张小梅、重庆泰尔盾机械有限公司负担。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于重庆市第五中级人民法院。

审　判　长　包园园

人民陪审员　刘茂华

人民陪审员　唐　红

重庆市大渡口区人民法院

二〇二三年十二月二十九日

法官助理　张惠中

书　记　员　穆　颖

57660_2024-12-04 10:34:20

57660_2024-12-04 10:34:20

重庆市大渡口区人民法院

民事裁定书

(2023)渝0104民初6134号

原告：肖德文，男，汉族，1975年08月12日出生，住重庆市渝中区虎歇路66号总部城G5-2-502，公民身份号码510213197508125053。

被告：刘运科，男，汉族，1978年05月29日出生，住浙江省乐清市白象镇三房村荷花路323号，其他522128197805293515。

被告：张小梅，女，汉族，1988年09月10日出生，住贵州省遵义县三合镇长青村新全组，公民身份号码522121198809100645。

被告：重庆泰尔盾机械有限公司，住所地重庆市北部新区高新园人和街道镜泊中路5号1幢，统一社会信用代码91500003316342430。

法定代表人：张小梅。

本院受理的原告肖德文与被告刘运科、张小梅、重庆泰尔盾机械有限公司民间借贷纠纷一案，原适用简易程序审理，现因被告下落不明，不宜适用简易程序进行审理，故决定由包园园担任审判长，与人民陪审员刘茂华、唐红组成合议庭，适用普通程序对本案进行审理。据此，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第四十条、第一百六十七条之规定，裁定如下：

57660_2024-12-04 10:34:20

57660_2024-12-04 10:34:20

将本案转为普通程序审理。

审　判　长　包园园

人民陪审员　唐　红

人民陪审员　刘茂华



二〇二三年十一月九日

本件与原本核对无异

书　记　员　穆　颖

57660_2024-12-04 10:34:20

57660_2024-12-04 10:34:20

宣判笔录

时　间：2023 年 12 月 29 日　　地　点：十一法庭

审判员：包园园

书记员：穆颖

到庭的当事人和其他诉讼参与人：

原告肖德文的委托诉讼代理人[illegible]（年籍在卷）

记录如下：

审：宣读重庆市大渡口区人民法院（2023）渝 0104 民初 6134 号。（略）

？听清楚刚才宣读的判决书没有？

原：听清楚了。

？若不服本判决，可在规定时间内提出上诉。

原：知道了，回去考虑是否上诉。

？阅笔录属实无误后签名。

？闭庭。

2023.12.29

57660_2024-12-04 10:34:20

57660_2024-12-04 10:34:20

重庆市大渡口区人民法院
当事人送达地址确认书

案 由		案 号	（ ）渝0104 号
人民法院对当事人填写送达地址确认书的告知事项	根据最高人民法院《关于适用简易程序审理民事案件的若干规定》第九条、第十条的规定： 一、被告拒不提供送达地址的，以其户籍登记、工商登记或者其他依法登记、备案的住所地为送达地址。 二、因当事人自己提供的送达地址不准确、地址变更后未及时告知人民法院，或者当事人拒不提供送达地址导致诉讼文书未能被当事人实际接收的，按下列方式处理： （一）邮寄送达的，邮件回执上注明的退回之日视为送达之日； （二）直接送达的，送达人当场在送达回证上记明情况之日视为送达之日。		
当事人提供的自己的送达地址	当事人：肖德文 送达地址：重庆市渝中区嘉陵路66号总部城G5-2-502号 邮政编码：400000 收件人：[illegible] 电话（含移动电话）：18163814[illegible] 其他联系方式：		
当事人对提供送达地址的确认	我已经阅读了人民法院对当事人填写送达地址确认书的告知事项。并保证我自己填写的上述送达地址是准确、有效的。 签名和捺指印 [illegible] 2023 年 7 月 [illegible] 日		
备 考			
法院工作人员签名			

注：1、当事人填写本表前，应当仔细阅读表中第一栏内人民法院对当事人填写送达地址确认书的书面告知：当事人阅读有困难的，法院工作人员应当向其口头告知。

2、本表中当事人的送达地址应当由当事人自己或当事人的代理人填写：当事人因文化水平限制不能书写，又没有代理人的，可以口述后由法院工作人员代为填写，并经两名以上法院工作人员宣读无误后由当事人签名或捺印确认

3、当事人的电话号码应当包括办公电话、住宅电话和移动电话。

4、当事人拒绝提供自己送达地址的，应当在备考栏内注明。

57660_2024-12-04 10:34:20

57660_2024-12-04 10:34:20

10720_2023-10-13 12:27:14

031

重庆市大渡口区人民法院

当事人送达地址确认书

案由	返聘劳动报酬纠纷	案号	（2022）渝0104民初 199 号
人民法院对当事人填写送达地址确认书的告知事项	根据《最高人民法院关于以法院专递方式邮寄送达民事诉讼文书的若干规定》第一条、第三条、第四条、第五条和第十一条的规定，告知如下： 一、 当事人起诉或者答辩时应当向人民法院提供或者确认自己准确的送达地址，并填写送达地址确认书。 二、 确认的送达地址适用于各个诉讼阶段，包括一审、二审、再审、执行。 三、 当事人在第一审、第二审和执行终结前变更送达地址的，应当及时以书面方式告知人民法院。 四、 当事人拒绝提供自己的送达地址，经人民法院告知后仍不提供的： （一）自然人以其户籍登记中的住所地或者经常居住地为送达地址； （二）法人或者其他组织以工商登记或者其他依法登记、备案中的住所地为送达地址。 五、 因受送达人自己提供或者确认的送达地址不准确、拒不提供送达地址、送达地址变更未及时告知人民法院，受送达人本人或者受送达人指定的代收人拒绝签收，导致诉讼文书未能被受送达人实际接收的，文书退回之日视为送达之日。		
当事人提供的自己的送达地址	当事人（原告、被告或第三人）：刘远江 送达地址：贵州省湄潭县永兴镇关香湖村永联组23号 邮政编码： 收件人： 电话（移动电话）：13736762171 其他联系方式：刘远江.		
当事人对自己送达地址的确认	我已经阅读了人民法院对当事人填写送达地址确认书的告知事项，并保证上述地址是准确、有效的。 当事人：签名或捺印 2023年6月15日		
备考			
法院工作人员			

57660_2024-12-04 10:34:20

57660_2024-12-04 10:34:21

重庆市大渡口区人民法院

送 达 回 证

受送达人	肖德文	案由	民间借贷
案号	（ ）渝0104 号		
送达文件	受理（执行）案件通知书、审判、执行作风监督表、廉政监督卡、诉讼风险告知书、诉讼财产保全权利告知书各一份		
签收人	张诗雯（代理）		
签收时间			
送达人			
备注			

57660_2024-12-04 10:34:21

57660_2024-12-04 10:34:21

重庆市大渡口区人民法院

送　达　回　证

案　由	民间借贷纠纷
案　号	(2023)渝0104民初6134号
送达文件	受理通知书(原告:肖德文),交纳诉讼费用通知书(新版)(肖德文)
受送达人	肖德文
接收送达信息 受送达人签名或盖章	签收时间:2023-09-07 16:12 签收手机号:18716381141
送达结果	已送达
代收人及代收理由	
备　考	

填发人:　　送达人:印志林

57660_2024-12-04 10:34:21

57660_2024-12-04 10:34:21

重庆市大渡口区人民法院

邮寄送达回证

案号	(2023)渝0104民初6134号
案由	民间借贷纠纷
承办法官	包园园
送达方式	邮寄送达
受送达人	重庆泰尔盾机械有限公司
诉讼地位	被告
送达文书	通知书,其他,诉讼权利义务告知书,举证通知书,传票,起诉状或反诉状副本,起诉状或反诉状副本,应诉通知书
邮寄地址	重庆市重庆城区渝北区重庆市重庆城区渝北区北部新区高新园人和街道镜泊中路5号1幢
邮寄时间	2023-10-13 15:24:00
运单号	1077769041196
物流记录	2023-10-15 08:47:58 退回 妥投
	2023-10-15 08:46:15 九宫庙营业部安排投递（投递员姓名：赵明菊;联系电话：19112433929）
	2023-10-15 08:05:22 到达九宫庙营业部
	2023-10-15 07:04:08 离开重庆市寄递事业部回兴邮件处理中心 发往九宫庙营业部
	2023-10-14 20:23:48 到达重庆市寄递事业部回兴邮件处理中心 处理中心
	2023-10-14 19:51:38 离开人和邮政营业部 发往重庆市寄递事业部回兴邮件处理中心
	2023-10-14 12:12:21 未妥投，原因：拒收退回

57660_2024-12-04 10:34:21

57660_2024-12-04 10:34:22

	2023-10-14 08:11:20 人和邮政营业部安排投递（投递员姓名：何友福;联系电话：18302388510）
	2023-10-14 05:05:53 到达人和邮政营业部
	2023-10-14 04:10:02 离开重庆市寄递事业部回兴邮件处理中心 发往人和邮政营业部
	2023-10-13 20:16:25 到达重庆市寄递事业部回兴邮件处理中心 处理中心
	2023-10-13 17:57:57 离开重庆市政务客户揽投部 发往重庆市寄递事业部回兴邮件处理中心
	2023-10-13 17:18:00 九宫庙营业部已收件，（揽投员姓名：;联系电话： ）
备注	

重庆市大渡口区人民法院 档案复印件 2024-12-4

57660_2024-12-04 10:34:22

57660_2024-12-04 10:34:22

重庆市大渡口区人民法院

邮寄送达回证

案号	(2023)渝0104民初6134号
案由	民间借贷纠纷
承办法官	包园园
送达方式	邮寄送达
受送达人	肖德文
诉讼地位	原告
送达文书	通知书,传票,举证通知书,其他,诉讼权利义务告知书
邮寄地址	重庆市重庆城区渝中区重庆市重庆城区渝中区虎歇路66号总部城G5-2-502
邮寄时间	2023-10-13 12:14:42
运单号	1015726799896
物流记录	2023-10-16 15:17:13 投递并签收，签收人：本人收肖德文
	2023-10-16 15:06:44 渝中石油路营业部安排投递（投递员姓名：邓建华;联系电话：18323569181）
	2023-10-16 11:59:45 未妥投，原因：收件人不在指定地址
	2023-10-16 08:04:10 渝中石油路营业部安排投递（投递员姓名：邓建华;联系电话：18323569181）
	2023-10-14 08:41:45 未妥投，原因：收件人要求延迟投递
	2023-10-14 08:34:46 渝中石油路营业部安排投递（投递员姓名：刘英华;联系电话：18323570605）
	2023-10-13 20:16:25 到达重庆市寄递事业部回兴邮

57660_2024-12-04 10:34:22

57660_2024-12-04 10:34:22

	件处理中心 处理中心
	2023-10-13 17:57:57 离开重庆市政务客户揽投部 发往重庆市寄递事业部回兴邮件处理中心
	2023-10-13 16:08:00 九宫庙营业部已收件，（揽投员姓名：;联系电话： ）
备注	

57660_2024-12-04 10:34:22

57660_2024-12-04 10:34:23

重庆市大渡口区人民法院

送　达　回　证

案　由	民间借贷纠纷
案　号	(2023)渝0104民初6134号
送达文件	受理通知书(原告:肖德文),交纳诉讼费用通知书(新版)(肖德文)
受送达人	肖德文
接收送达信息 受送达人签名或盖章	签收时间:2023-09-07 16:12 签收手机号:18716381141
送达结果	已送达
代收人及代收理由	
备　考	

填发人:　　送达人:印志林

57660_2024-12-04 10:34:23

57660_2024-12-04 10:34:23

重庆市大渡口区人民法院

邮寄送达回证

案号	(2023)渝0104民初6134号
案由	民间借贷纠纷
承办法官	包园园
送达方式	邮寄送达
受送达人	重庆泰尔盾机械有限公司
诉讼地位	被告
送达文书	通知书,其他,诉讼权利义务告知书,举证通知书,传票,起诉状或反诉状副本,起诉状或反诉状副本,应诉通知书
邮寄地址	重庆市重庆城区渝北区重庆市重庆城区渝北区北部新区高新园人和街道镜泊中路5号1幢
邮寄时间	2023-10-13 15:24:00
运单号	1077769041196
物流记录	2023-10-15 08:47:58 退回 妥投
	2023-10-15 08:46:15 九宫庙营业部安排投递（投递员姓名：赵明菊;联系电话：19112433929）
	2023-10-15 08:05:22 到达九宫庙营业部
	2023-10-15 07:04:08 离开重庆市寄递事业部回兴邮件处理中心 发往九宫庙营业部
	2023-10-14 20:23:48 到达重庆市寄递事业部回兴邮件处理中心 处理中心
	2023-10-14 19:51:38 离开人和邮政营业部 发往重庆市寄递事业部回兴邮件处理中心
	2023-10-14 12:12:21 未妥投，原因：拒收退回

57660_2024-12-04 10:34:23

57660_2024-12-04 10:34:23

	2023-10-14 08:11:20 人和邮政营业部安排投递（投递员姓名：何友福;联系电话：18302388510）
	2023-10-14 05:05:53 到达人和邮政营业部
	2023-10-14 04:10:02 离开重庆市寄递事业部回兴邮件处理中心 发往人和邮政营业部
	2023-10-13 20:16:25 到达重庆市寄递事业部回兴邮件处理中心 处理中心
	2023-10-13 17:57:57 离开重庆市政务客户揽投部 发往重庆市寄递事业部回兴邮件处理中心
	2023-10-13 17:18:00 九宫庙营业部已收件，（揽投员姓名：;联系电话： ）
备注	

重庆市大渡口区人民法院 档案复印件 2024-12-4

57660_2024-12-04 10:34:23

57660_2024-12-04 10:34:23

重庆市大渡口区人民法院

电子送达回证

案号	(2023)渝0104民初6134号
案由	民间借贷纠纷
承办法官	包园园
送达文书名称和件数	传票及存根(被告:刘运科),民事裁定书（法院依职权简转普）,共2件
受送达人	刘运科
是否同意电子送达	是
是否签署送达地址确认书	
受送达人提供或确认的电子地址	13736762171,18623061358
送达方式	电子送达
送达渠道	人民法院送达平台当事人端,移动微法院(未发送)
发送时间	2023-12-18 11:41:15
通知方式	13736762171（发送成功）,18623061358（已查看）

57660_2024-12-04 10:34:23

57660_2024-12-04 10:34:23

受送达人查收情况	已查看(2023-12-18 11:41:37)
是否完成有效送达	有效送达
发送人	包园园
受送达人确认或签章	
备注	

57660_2024-12-04 10:34:23

57660_2024-12-04 10:34:23

重庆市大渡口区人民法院

邮寄送达回证

案号	(2023)渝0104民初6134号
案由	民间借贷纠纷
承办法官	包园园
送达方式	邮寄送达
受送达人	肖德文
诉讼地位	原告
送达文书	裁定书,传票
邮寄地址	重庆市重庆城区渝中区重庆市重庆城区渝中区虎歇路66号总部城G5-2-502
邮寄时间	2023-12-18 11:16:00
运单号	1077709797196
物流记录	[{"acceptTime":"2023-12-19 12:55:11","remark":"投递并签收，签收人：本人收莫星"},{"acceptTime":"2023-12-19 08:10:10","remark":"重庆市渝中区石油路揽投部安排投递（投递员姓名：邓建华;联系电话：18323569181）"},{"acceptTime":"2023-12-18 19:09:13","remark":"到达重庆市寄递事业部回兴进口包件车间 处理中心"},{"acceptTime":"2023-12-18 17:51:31","remark":"离开重庆市政务客户揽投部 发往重庆市寄递事业部回兴进口包件车间"},{"acceptTime":"2023-12-18 15:03:00","remark":"重庆市大渡口区九宫庙揽投部已收件，（揽投员姓名：;联系电话： ）"}]
备注	

57660_2024-12-04 10:34:23

57660_2024-12-04 10:34:24

重庆市大渡口区人民法院

邮寄送达回证

案号	(2023)渝0104民初6134号
案由	民间借贷纠纷
承办法官	包园园
送达方式	邮寄送达
受送达人	重庆泰尔盾机械有限公司
诉讼地位	被告
送达文书	其他,诉讼权利义务告知书,起诉状或反诉状副本,起诉状或反诉状副本,应诉通知书,裁定书,传票
邮寄地址	重庆市重庆城区渝北区重庆市重庆城区渝北区高新园人和街道镜泊中路5号1幢
邮寄时间	2023-12-18 11:28:46
运单号	1077709873996
物流记录	[{"acceptTime":"2023-12-22 08:01:53","remark":"退回 妥投"},{"acceptTime":"2023-12-22 08:00:59","remark":"重庆市大渡口区九宫庙揽投部安排投递（投递员姓名：赵明菊;联系电话：19112433929）"},{"acceptTime":"2023-12-22 06:54:36","remark":"到达重庆市大渡口区九宫庙揽投部"},{"acceptTime":"2023-12-22 05:30:08","remark":"离开重庆市寄递事业部回兴进口包件车间 发往重庆市大渡口区九宫庙揽投部"},{"acceptTime":"2023-12-21 16:51:36","remark":"到达重庆市寄递事业部回兴进口包件车间 处理中心"},{"acceptTime":"2023-12-21 14:53:22","remark":"离开重庆市渝北区人和揽投部发往重庆市寄递事业部回兴进口包件车间"},{"acceptTime":"2023-12-21 08:20:08","remark":"未妥投，原因：收件人不在指定地址"},{"acceptTime":"2023-12-21

57660_2024-12-04 10:34:24

57660_2024-12-04 10:34:24

	07:54:50","remark":"重庆市渝北区人和揽投部安排投递（投递员姓名：何友福;联系电话：18302388510）"},{"acceptTime":"2023-12-20 08:26:57","remark":"未妥投，原因：收件人不在指定地址"},{"acceptTime":"2023-12-20 08:24:17","remark":"重庆市渝北区人和揽投部安排投递（投递员姓名：何友福;联系电话：18302388510）"},{"acceptTime":"2023-12-19 08:52:12","remark":"未妥投，原因：收件人不在指定地址"},{"acceptTime":"2023-12-19 08:18:26","remark":"重庆市渝北区人和揽投部安排投递（投递员姓名：何友福;联系电话：18302388510）"},{"acceptTime":"2023-12-19 05:17:16","remark":"到达重庆市渝北区人和揽投部"},{"acceptTime":"2023-12-19 04:13:26","remark":"离开重庆市寄递事业部回兴进口包件车间 发往重庆市渝北区人和揽投部"},{"acceptTime":"2023-12-18 19:09:13","remark":"到达重庆市寄递事业部回兴进口包件车间 处理中心"},{"acceptTime":"2023-12-18 17:51:31","remark":"离开重庆市政务客户揽投部 发往重庆市寄递事业部回兴进口包件车间"},{"acceptTime":"2023-12-18 14:54:00","remark":"重庆市大渡口区九宫庙揽投部已收件，（揽投员姓名：;联系电话：）"}]
备注	

57660_2024-12-04 10:34:24

57660_2024-12-04 10:34:24

重庆市大渡口区人民法院

邮寄送达回证

案号	(2023)渝0104民初6134号
案由	民间借贷纠纷
承办法官	包园园
送达方式	邮寄送达
受送达人	张小梅
诉讼地位	被告
送达文书	其他,起诉状或反诉状副本,诉讼权利义务告知书,起诉状或反诉状副本,裁定书,传票
邮寄地址	贵州省遵义市播州区贵州省遵义市播州区县三合镇长青村新全组
邮寄时间	2023-12-18 11:28:46
运单号	1077424361396
物流记录	[{"acceptTime":"2023-12-28 08:13:37","remark":"退回 妥投"},{"acceptTime":"2023-12-28 08:12:39","remark":"重庆市大渡口区九宫庙揽投部安排投递（投递员姓名：罗章余;联系电话：19112433886）"},{"acceptTime":"2023-12-28 06:50:58","remark":"到达重庆市大渡口区九宫庙揽投部"},{"acceptTime":"2023-12-28 05:30:35","remark":"离开重庆市寄递事业部回兴进口包件车间 发往重庆市大渡口区九宫庙揽投部"},{"acceptTime":"2023-12-27 13:26:05","remark":"到达重庆市寄递事业部回兴进口包件车间处理中心"},{"acceptTime":"2023-12-27 04:47:12","remark":"离开贵阳市邮区中心邮件处理中心王宽包件车间 发往重庆市寄递事业部回兴进口包件车间（经转）"},{"acceptTime":"2023-12-26 22:53:05","remark":"到达贵阳市邮区中心邮件处理中心王宽包件车间处理中心（经转）"},

57660_2024-12-04 10:34:24

57660_2024-12-04 10:34:25

	{"acceptTime":"2023-12-26 19:22:55","remark":"离开遵义市龙泉大道揽投部 发往贵阳市邮区中心邮件处理中心王宽包件车间"},{"acceptTime":"2023-12-26 16:34:44","remark":"到达遵义市龙泉大道揽投部 处理中心"},{"acceptTime":"2023-12-26 15:06:41","remark":"离开遵义市三合邮政支局 发往遵义市龙泉大道揽投部"},{"acceptTime":"2023-12-26 14:09:34","remark":"未妥投，原因：拒收退回"},{"acceptTime":"2023-12-26 14:09:20","remark":"遵义市三合邮政支局安排投递（投递员姓名：刘中全;联系电话：13511887875）"},{"acceptTime":"2023-12-23 17:12:58","remark":"未妥投，原因：收件人要求延迟投递"},{"acceptTime":"2023-12-23 12:00:19","remark":"遵义市三合邮政支局安排投递（投递员姓名：刘中全;联系电话：13511887875）"},{"acceptTime":"2023-12-22 17:12:40","remark":"未妥投，原因：收件人要求延迟投递"},{"acceptTime":"2023-12-22 09:55:09","remark":"遵义市三合邮政支局安排投递（投递员姓名：刘中全;联系电话：13511887875）"},{"acceptTime":"2023-12-21 16:38:35","remark":"未妥投，原因：收件人要求延迟投递"},{"acceptTime":"2023-12-21 08:21:51","remark":"遵义市三合邮政支局安排投递（投递员姓名：刘中全;联系电话：13511887875）"},{"acceptTime":"2023-12-20 16:58:39","remark":"未妥投，原因：收件人要求延迟投递"},{"acceptTime":"2023-12-20 10:51:27","remark":"遵义市三合邮政支局安排投递（投递员姓名：刘中全;联系电话：13511887875）"},{"acceptTime":"2023-12-19 15:33:28","remark":"未妥投，原因：收件人要求延迟投递"},{"acceptTime":"2023-12-19 11:47:51","remark":"遵义市三合邮政支局安排投递（投递员姓名：刘中全;联系电话：13511887875）"},{"acceptTime":"2023-12-19 10:47:16","remark":"到达遵义市三合邮政支局 处理中心"},{"acceptTime":"2023-12-19 08:20:45","remark":"离开遵义市龙泉大道揽投部 发往遵义市三合邮政支局"},{"acceptTime":"2023-12-18 21:41:50","remark":"到达遵义市龙泉大道揽投

57660_2024-12-04 10:34:25

57660_2024-12-04 10:34:25

	部"},{"acceptTime":"2023-12-18 20:49:39","remark":"离开遵义市寄递事业部网路中心 发往遵义市龙泉大道揽投部"},{"acceptTime":"2023-12-18 14:27:54","remark":"到达遵义市寄递事业部网路中心 处理中心"},{"acceptTime":"2023-12-18 13:46:27","remark":"离开遵义市政务客户揽投部 发往遵义市寄递事业部网路中心"},{"acceptTime":"2023-12-18 12:10:00","remark":"重庆市大渡口区九宫庙揽投部已收件，（揽投员姓名：;联系电话： ）"}]
备注	

57660_2024-12-04 10:34:25

57660_2024-12-04 10:34:25

重庆市大渡口区人民法院

邮寄送达回证

案号	(2023)渝0104民初6134号
案由	民间借贷纠纷
承办法官	包园园
送达方式	邮寄送达
受送达人	刘运科
诉讼地位	被告
送达文书	传票,举证通知书,其他,诉讼权利义务告知书,起诉状或反诉状副本,起诉状或反诉状副本,应诉通知书,通知书
邮寄地址	贵州省遵义市湄潭县贵州省遵义市湄潭县复兴镇关音阁村永联组239号
邮寄时间	2023-10-13 12:43:38
运单号	1077418231396
物流记录	2023-10-16 10:04:22 投递并签收，签收人：本人收刘运科
	2023-10-16 06:50:06 湄潭县复兴场邮政支局安排投递（投递员姓名：代忠友;联系电话：13595223523）
	2023-10-15 11:55:25 未妥投，原因：收件人不在指定地址
	2023-10-15 08:22:54 湄潭县复兴场邮政支局安排投递（投递员姓名：代忠友;联系电话：13595223523）
	2023-10-14 16:44:19 未妥投，原因：收件人不在指定地址
	2023-10-14 14:55:08 湄潭县复兴场邮政支局安排投递（投递员姓名：代忠友;联系电话：13595223523）

57660_2024-12-04 10:34:25

57660_2024-12-04 10:34:25

	2023-10-14 14:50:41 到达湄潭县复兴场邮政支局 处理中心
	2023-10-14 11:02:53 离开湄潭县田坝路揽投部 发往湄潭县复兴场邮政支局
	2023-10-14 05:27:08 到达湄潭县田坝路揽投部
	2023-10-14 04:12:25 离开遵义市寄递事业部网路中心 发往湄潭县田坝路揽投部
	2023-10-13 17:54:34 到达遵义市寄递事业部网路中心 处理中心
	2023-10-13 17:24:22 离开红花岗区证照项目部 发往遵义市寄递事业部网路中心
	2023-10-13 16:25:00 九宫庙营业部已收件，（揽投员姓名：;联系电话： ）
备注	

57660_2024-12-04 10:34:25

57660_2024-12-04 10:34:25

重庆市大渡口区人民法院

邮寄送达回证

案号	(2023)渝0104民初6134号
案由	民间借贷纠纷
承办法官	包园园
送达方式	邮寄送达
受送达人	张小梅
诉讼地位	被告
送达文书	通知书,应诉通知书,其他,其他,传票,举证通知书,起诉状或反诉状副本,起诉状或反诉状副本
邮寄地址	贵州省遵义市播州区贵州省遵义市播州区三合镇长青村新全组
邮寄时间	2023-10-13 12:46:14
运单号	1077418227396
物流记录	2023-10-20 16:23:14 退回 妥投
	2023-10-20 16:23:02 九宫庙营业部安排投递（投递员姓名：赵明菊;联系电话：19112433929）
	2023-10-20 16:11:48 到达九宫庙营业部
	2023-10-20 15:08:04 离开重庆市寄递事业部回兴邮件处理中心 发往九宫庙营业部
	2023-10-20 13:29:53 到达重庆市寄递事业部回兴邮件处理中心处理中心
	2023-10-20 04:47:55 离开贵阳市邮区中心邮件处理中心王宽包件车间 发往重庆市寄递事业部回兴邮件处理中心（经转）
	2023-10-19 21:27:02 到达贵阳市邮区中心邮件处理

57660_2024-12-04 10:34:25

57660_2024-12-04 10:34:25

	中心王宽包件车间处理中心（经转）
	2023-10-19 18:48:59 离开遵义市龙泉大道揽投部 发往贵阳市邮区中心邮件处理中心王宽包件车间
	2023-10-19 16:08:53 到达遵义市龙泉大道揽投部 处理中心
	2023-10-19 14:54:59 离开遵义市三合邮政支局 发往遵义市龙泉大道揽投部
	2023-10-19 07:34:39 未妥投，原因：收件人不在指定地址
	2023-10-19 06:19:26 遵义市三合邮政支局安排投递（投递员姓名：陶国勇;联系电话：18183485139）
	2023-10-18 15:18:11 未妥投，原因：收件人不在指定地址
	2023-10-18 07:10:41 遵义市三合邮政支局安排投递（投递员姓名：陶国勇;联系电话：18183485139）
	2023-10-17 15:43:30 未妥投，原因：收件人不在指定地址
	2023-10-17 07:48:04 遵义市三合邮政支局安排投递（投递员姓名：陶国勇;联系电话：18183485139）
	2023-10-16 16:07:11 未妥投，原因：收件人不在指定地址
	2023-10-16 07:42:43 遵义市三合邮政支局安排投递（投递员姓名：陶国勇;联系电话：18183485139）
	2023-10-15 11:44:18 未妥投，原因：收件人不在指定地址
	2023-10-15 07:24:33 遵义市三合邮政支局安排投递（投递员姓名：陶国勇;联系电话：18183485139）
	2023-10-14 13:27:02 未妥投，原因：收件人不在指定地址
	2023-10-14 11:31:10 遵义市三合邮政支局安排投递

57660_2024-12-04 10:34:25

57660_2024-12-04 10:34:26

	（投递员姓名：陶国勇;联系电话：18183485139）
	2023-10-14 10:29:21 到达遵义市三合邮政支局 处理中心
	2023-10-14 08:26:41 离开遵义市龙泉大道揽投部 发往遵义市三合邮政支局
	2023-10-13 22:00:52 到达遵义市龙泉大道揽投部
	2023-10-13 17:54:34 到达遵义市寄递事业部网路中心 处理中心
	2023-10-13 17:24:22 离开红花岗区证照项目部 发往遵义市寄递事业部网路中心
	2023-10-13 16:25:00 九宫庙营业部已收件，（揽投员姓名：;联系电话： ）
备注	

57660_2024-12-04 10:34:26

57660_2024-12-04 10:34:26

重庆市大渡口区人民法院

电子送达回证

案号	(2023)渝0104民初6134号
案由	民间借贷纠纷
承办法官	包园园
送达文书名称和件数	廉政监督卡(被告:刘运科),共1件
受送达人	刘运科
是否同意电子送达	是
是否签署送达地址确认书	
受送达人提供或确认的电子地址	13736762171,18623061358
送达方式	电子送达
送达渠道	人民法院送达平台当事人端,移动微法院(未发送)
发送时间	2023-10-23 15:40:14
通知方式	13736762171（发送成功）,18623061358（已查看）

57660_2024-12-04 10:34:26

57660_2024-12-04 10:34:26

受送达人查收情况	已查看(2023-10-23 15:43:34)
是否完成有效送达	有效送达
发送人	包园园
受送达人确认或签章	
备注	

57660_2024-12-04 10:34:26

57660_2024-12-04 10:34:26

重庆市大渡口区人民法院

电子送达回证

案号	(2023)渝0104民初6134号
案由	民间借贷纠纷
承办法官	包园园
送达文书名称和件数	廉政监督卡(被告:张小梅),共1件
受送达人	张小梅
是否同意电子送达	是
是否签署送达地址确认书	
受送达人提供或确认的电子地址	13736762171
送达方式	电子送达
送达渠道	人民法院送达平台当事人端,移动微法院(未发送)
发送时间	2023-10-23 15:39:45
通知方式	13736762171（已查看）

57660_2024-12-04 10:34:26

57660_2024-12-04 10:34:27

受送达人查收情况	已查看(2023-10-23 15:57:30)
是否完成有效送达	有效送达
发送人	包园园
受送达人确认或签章	
备注	

57660_2024-12-04 10:34:27

57660_2024-12-04 10:34:27

重庆市大渡口区人民法院

电子送达回证

案号	(2023)渝0104民初6134号
案由	民间借贷纠纷
承办法官	包园园
送达文书名称和件数	民事裁定书（法院依职权简转普），传票及存根(原告:肖德文)_1,共2件
受送达人	肖德文
是否同意电子送达	是
是否签署送达地址确认书	
受送达人提供或确认的电子地址	18716381141
送达方式	电子送达
送达渠道	人民法院送达平台当事人端,移动微法院(未发送)
发送时间	2023-12-18 11:42:06
通知方式	18716381141（已查看）

57660_2024-12-04 10:34:27

57660_2024-12-04 10:34:27

受送达人查收情况	已查看(2023-12-18 11:46:51)
是否完成有效送达	有效送达
发送人	包园园
受送达人确认或签章	
备注	

57660_2024-12-04 10:34:27

57660_2024-12-04 10:34:27

重庆市大渡口区人民法院

电子送达回证

案号	(2023)渝0104民初6134号
案由	民间借贷纠纷
承办法官	包园园
送达文书名称和件数	应诉通知书 （对公民通知用）(被告:张小梅)_1,廉政监督卡(被告:张小梅),诉讼权利义务告知书(被告:张小梅),起诉书/口诉笔录_1_1,起诉书/口诉笔录_1_2,传票及存根(被告:张小梅),民事裁定书（法院依职权简转普）,共7件
受送达人	张小梅
是否同意电子送达	是
是否签署送达地址确认书	
受送达人提供或确认的电子地址	13736762171
送达方式	电子送达
送达渠道	人民法院送达平台当事人端,移动微法院(网间推送微法院失败)
发送时间	2023-12-18 11:39:53
通知方式	13736762171（已查看）

57660_2024-12-04 10:34:27

57660_2024-12-04 10:34:27

受送达人查收情况	已查看(2023-12-19 12:23:04)
是否完成有效送达	有效送达
发送人	包园园
受送达人确认或签章	
备注	

57660_2024-12-04 10:34:27

57660_2024-12-04 10:34:28

重庆市大渡口区人民法院

邮寄送达回证

案号	(2023)渝0104民初6134号
案由	民间借贷纠纷
承办法官	包园园
送达方式	邮寄送达
受送达人	刘运科
诉讼地位	被告
送达文书	起诉状或反诉状副本,起诉状或反诉状副本,应诉通知书,传票,裁定书
邮寄地址	贵州省遵义市湄潭县贵州省遵义市湄潭县复兴镇关音阁村永联组239号
邮寄时间	2023-12-18 11:28:46
运单号	1077424363596
物流记录	[{"acceptTime":"2023-12-25 16:57:17","remark":"到达重庆市大渡口区九宫庙揽投部"},{"acceptTime":"2023-12-25 16:45:21","remark":"退回 妥投"},{"acceptTime":"2023-12-25 16:45:13","remark":"重庆市大渡口区九宫庙揽投部安排投递（投递员姓名：赵明菊;联系电话：19112433929）"},{"acceptTime":"2023-12-25 15:12:01","remark":"离开重庆市寄递事业部回兴进口包件车间 发往重庆市大渡口区九宫庙揽投部"},{"acceptTime":"2023-12-25 13:21:03","remark":"到达重庆市寄递事业部回兴进口包件车间处理中心"},{"acceptTime":"2023-12-25 04:49:33","remark":"离开贵阳市邮区中心邮件处理中心王宽包件车间 发往重庆市寄递事业部回兴进口包件车间（经转）"},{"acceptTime":"2023-12-24 21:44:19","remark":"到达贵阳市邮区中心邮件处理中心王宽包件车间处理中心（经转）"},

57660_2024-12-04 10:34:28

57660_2024-12-04 10:34:28

	{"acceptTime":"2023-12-24 18:30:37","remark":"离开湄潭县田坝路揽投部 发往贵阳市邮区中心邮件处理中心王宽包件车间"},{"acceptTime":"2023-12-24 15:00:08","remark":"到达湄潭县田坝路揽投部 处理中心"},{"acceptTime":"2023-12-24 14:31:21","remark":"离开湄潭县复兴邮政支局 发往湄潭县田坝路揽投部"},{"acceptTime":"2023-12-24 08:33:32","remark":"未妥投，原因：收件人不在指定地址"},{"acceptTime":"2023-12-24 08:14:49","remark":"湄潭县复兴邮政支局安排投递（投递员姓名：代忠友;联系电话：13595223523）"},{"acceptTime":"2023-12-23 12:02:50","remark":"未妥投，原因：收件人不在指定地址"},{"acceptTime":"2023-12-23 09:00:10","remark":"湄潭县复兴邮政支局安排投递（投递员姓名：代忠友;联系电话：13595223523）"},{"acceptTime":"2023-12-22 12:12:51","remark":"未妥投，原因：收件人不在指定地址"},{"acceptTime":"2023-12-22 08:08:24","remark":"湄潭县复兴邮政支局安排投递（投递员姓名：代忠友;联系电话：13595223523）"},{"acceptTime":"2023-12-21 12:24:36","remark":"未妥投，原因：收件人不在指定地址"},{"acceptTime":"2023-12-21 08:42:59","remark":"湄潭县复兴邮政支局安排投递（投递员姓名：代忠友;联系电话：13595223523）"},{"acceptTime":"2023-12-20 12:41:27","remark":"未妥投，原因：收件人不在指定地址"},{"acceptTime":"2023-12-20 08:11:06","remark":"湄潭县复兴邮政支局安排投递（投递员姓名：代忠友;联系电话：13595223523）"},{"acceptTime":"2023-12-19 17:03:42","remark":"未妥投，原因：收件人不在指定地址"},{"acceptTime":"2023-12-19 16:41:44","remark":"湄潭县复兴邮政支局安排投递（投递员姓名：代忠友;联系电话：13595223523）"},{"acceptTime":"2023-12-19 12:26:34","remark":"到达湄潭县老城区揽投部 处理中心"},{"acceptTime":"2023-12-19 11:57:56","remark":"离开湄潭县田坝路揽投部 发往湄潭县老城区揽投部"},{"acceptTime":"2023-12-19 09:09:40","remark":"到达湄潭县田坝路揽投部"},

57660_2024-12-04 10:34:28

57660_2024-12-04 10:34:28

	{"acceptTime":"2023-12-19 04:17:07","remark":"离开遵义市寄递事业部网路中心 发往湄潭县田坝路揽投部"},{"acceptTime":"2023-12-18 14:27:54","remark":"到达遵义市寄递事业部网路中心 处理中心"},{"acceptTime":"2023-12-18 13:46:27","remark":"离开遵义市政务客户揽投部 发往遵义市寄递事业部网路中心"},{"acceptTime":"2023-12-18 12:10:00","remark":"重庆市大渡口区九宫庙揽投部已收件，（揽投员姓名：;联系电话： ）"}]
备注	

57660_2024-12-04 10:34:28

57660_2024-12-04 10:34:28

重庆市大渡口区人民法院

送达回证

案号	(2023)渝0104民初6134号
案由	民间借贷纠纷
送达文书名称和件数	民事判决书2份
受送达人	肖德文
送达地址	本院
受送达人签名或者盖章	
代收人及代收理由	肖德文（代理） 2023.12.29
备考	

填发人：包园园　　送达人：包园园　穆　颖

57660_2024-12-04 10:34:28

57660_2024-12-04 10:34:28

人民法院報
PEOPLE'S COURT DAILY
中华人民共和国最高人民法院主办 WWW.RMFYB.COM

人民法院公告

刘运科、张小梅、重庆泰尔盾机械有限公司：

本院受理原告肖德文与被告刘运科、张小梅、重庆泰尔盾机械有限公司民间借贷纠纷一案，因受送达人下落不明，采用其他方式无法送达，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第九十五条的规定，现依法向你公告送达起诉状副本、程序通知书、举证通知书、应诉通知书、诉讼联络告知书、廉政监督卡、权利义务告知书、开庭传票以及（2023）渝0104民初6134号民事裁定书（转普）。自公告之日起，经过30日即视为送达。提出答辩状和举证的期限均为公告期满的15日内。并定于举证期限届满的次日上午9时30分（如遇节假日顺延）在本院十一法庭开庭审理本案，逾期将依法缺席判决。

【重庆】重庆市大渡口区人民法院

本公告刊登在2023年11月09日人民法院报G132
（本公告从"人民法院公告网"下载，下载时间：2023年11月09日）

57660_2024-12-04 10:34:28

57660_2024-12-04 10:34:28

人民法院公告网
THE PEOPLE'S COURT ANNOUNCEMENT
最高人民法院主管 人民法院新闻传媒总社主办 中国法院网发布

人民法院公告

刘运科、张小梅、重庆泰尔盾机械有限公司：

本院受理原告肖德文与被告刘运科、张小梅、重庆泰尔盾机械有限公司民间借贷纠纷一案，已审理终结。现依照《中华人民共和国民事诉讼法》第九十五条的规定，依法向你公告送达本院（2023）渝0104民初6134号民事判决书。自本公告发出之日起30日内来本院领取民事判决书，逾期则视为送达。如不服本判决，可在公告期满之日起十五日内向本院递交上诉状及副本，上诉于重庆市第五中级人民法院。逾期本判决即发生法律效力。

人民法院新闻传媒总社 法院公告部

【重庆】重庆市大渡口区人民法院

本公告刊登在2024年02月02日刊登在中国法院网、人民法院公告网
(本公告从"人民法院公告网"下载，下载时间：2024年02月02日)

重庆市大渡口区人民法院 档案复印件 2024-12-4

57660_2024-12-04 10:34:28

57660_2024-12-04 10:34:29

重庆市大渡口区人民法院

证明书

(2023)渝0104民初6134号

本院于2024年01月24日作出的(2023)渝0104民初6134号原告肖德文与被告刘运科、张小梅、重庆泰尔盾机械有限公司民间借贷纠纷民事判决书已于2024年03月19日生效。

特此证明。

重庆市大渡口区人民法院

二〇二四年三月二十二日

57660_2024-12-04 10:34:29